DOCUMENTOS

ACCIÓN SINDICAL, SALARIOS E INFLACIÓN*

Cuando hace algún tiempo recibí la gentil invitación del director ejecutivo del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre pensé que la Quinta Conferencia Sindical Hemisférica sobre Asuntos Económicos podría constituir una oportunidad muy propicia para tratar con toda franqueza y claridad algunos temas que no siempre se plantean y analizan con la objetividad que requieren, a pesar de su importancia no sólo para el desarrollo de los países que enfrentan ese proceso, sino, en general, para las economías mismas de las naciones industrializadas.

He creído siempre que cualquier política de desarrollo tiene que tener como una de sus bases fundamentales la participación de los trabajadores organizados. Ellos tienen que estar compenetrados en los objetivos que esa política persigue y conscientes, en consecuencia, tanto de los beneficios que se espera como del papel que a todos los sectores toca cumplir para alcanzar esos objetivos. Y estoy convencido de que en América Latina hay una gran conciencia sindical, que es un aporte que no siempre los gobiernos saben apreciar en todos sus alcances. Esto frustra la posibilidad de una acción solidaria para llevar a cabo la difícil tarea de que el crecimiento de las economías no esté divorciado del bienestar a que tienen derecho los sectores sociales constituidos por los trabajadores de la ciudad y del campo y, en general, por la población que todavía mayoritariamente figura en la categoría que los economistas denominan de "menores ingresos", la que incluye, por cierto, los altos porcentajes de desocupación y subocupación que constituyen el común denominador de la pobreza.

Las estadísticas muestran que la América Latina es la región en desarrollo que más ha crecido en los últimos 20 años, cuadruplicando en ese lapso su producto bruto y duplicando su promedio de ingreso por habitante. Pero también es un hecho que no requiere de mayores comprobaciones estadísticas, sino que basta palparlo en la cotidiana realidad del hacinamiento urbano y del atraso rural, que ese crecimiento no ha corregido los desequilibrios sociales, sino que más bien los ha agudizado o ha permitido ponerlos más en evidencia.

De allí que las políticas de desarrollo tienen que atender a ambos objetivos: el crecimiento económico y su reflejo paralelo en el mejoramiento del nivel de vida. Y ese mejoramiento no puede tener expresión más directa para los trabajadores que el incremento real de sus ingresos.

He leído con mucho interés el documento que sirve de base a esta conferencia y me felicito de que al hablar del tema específico de los derechos sindicales y el desarrollo se plantee con tanta claridad el contrasentido que supone pretender que para alcanzar éste haya que suprimir aquéllos. Nosotros creemos más bien que el proceso de desarrollo requiere de una participación activa e importante de los trabajadores, de tal manera que los programas y planes que lo expresen tengan el respaldo de las mayorías nacionales, en cuyo nombre y para cuyo beneficio se supone que se llevan a cabo.

* Exposición de Antonio Ortiz Mena, Presidente del BID, ante la Quinta Conferencia Sindical Hemisférica sobre Asuntos Económicos, Washington, D. C., noviembre 13 de 1979.

Teniendo, pues, una absoluta coincidencia con ese planteamiento quiero ahora específicamente referirme a un tema que es inseparable de la problemática del desarrollo económico y de su objetivo social del mejoramiento de los niveles de vida. Ese tema no es otro que el de la inflación y de sus efectos sobre el medio más directo de alcanzar ese mejoramiento social: el alza del nivel adquisitivo de los salarios.

En efecto, cuando se examina el proceso de crecimiento económico que ha venido experimentando la América Latina en las últimas décadas resulta éste vinculado necesariamente al tema de la inflación, un término que hasta hace unos pocos años pertenecía al lenguaje técnico de los economistas. Hoy la inflación forma ya parte de nuestro lenguaje ordinario, porque ha venido siendo componente cotidiano de la realidad histórica que nos ha tocado vivir y experimentar, en mayor o menor medida, en prácticamente todos nuestros países.

El acelerado desarrollo de la América Latina ha sido posible por un masivo programa de inversiones públicas y privadas, que ha ido transformando sus economías, vinculándolas más al exterior. La inflación ha acompañado con frecuencia a este desarrollo, por las presiones propias de un proceso de esta envergadura, cuando no siempre es posible vencer todos los obstáculos que plantea la expansión de la producción y el mejoramiento en el nivel de vida. Con demasiada frecuencia se cae entonces en la fácil tentación de pretender lograr esos objetivos gastando por encima de lo que se produce o endeudándose para cubrir gastos corrientes, no productivos. Es más, en los últimos tiempos, los desequilibrios internos se han visto agudizados por la inflación internacional, al encarecer insumos básicos, en ocasiones imprescindibles, por la incertidumbre originada en las fluctuaciones en los mercados del exterior y el efecto sobre los movimientos de capital.

Las espirales inflacionarias son ejemplo de intentos vanos de mantener la participación relativa en la distribución del producto y sólo logran minar las fuentes del crecimiento. Lo cierto es que un clima de estabilidad que permita un crecimiento real y no ilusorio, sostenido y no circunstancial, supone un incremento continuo de la inversión y, por ende, de las fuentes de trabajo. Ese clima, por eso, es el único que posibilita auténticas alzas salariales que se traduzcan en un mayor poder adquisitivo, como resultado de la acumulación de capital humano y físico.

Naturalmente que para llevar a cabo un programa de desarrollo con estabilidad se requiere una conjunción de voluntades a largo plazo, puesto que alcanzarlo demanda el aporte solidario de todos los sectores productivos. Y tienen mucha razón los trabajadores cuando reclaman contra programas estabilizadores que se hacen sin su participación y generalmente haciendo recaer el sacrificio de la recuperación solamente sobre quienes dependen del salario como su fuente vital de ingresos.

La experiencia de la América Latina presenta la más amplia variedad de casos de procesos de desarrollo horadados por la inflación y de sus efectos sobre la economía de los trabajadores. También vemos todos los días las protestas de las fuerzas sindicales por medidas antinflacionarias que estiman gravosas para los sectores populares. Por eso he querido traer aquí un ejemplo de esa experiencia en un país latinoamericano que conozco muy bien, porque es mi propio país: México. Me propongo hacerlo en el lenguaje más directo: el de los hechos comprobados y el

de las cifras que los sustentan. Afortunadamente es un caso, además, en que en periodos sucesivos puede apreciarse el efecto que sobre el poder adquisitivo real de los salarios tienen los procesos inflacionarios (moderados o agudos) y los de estabilidad.

En los últimos 30 años la economía mexicana muestra en su desarrollo tres periodos perfectamente discernibles: crecimiento con inflación moderada en la década de 1950, acelerado crecimiento con estabilidad en los sesentas, y bajo crecimiento con fuerte inflación en la presente década, hasta que se reinicia, en 1977, un nuevo esfuerzo de estabilización.

De 1950 a 1959, en términos reales, la economía crece anualmente al 6 %, pero los salarios sólo mejoran para todo el periodo en 32 %, debido a los altibajos en el poder adquisitivo, que produce una inflación promedio del 6.4 % anual, muy superior a la de los países industrializados, que fue de 2.5 %.

A partir de 1959 se sigue una política económica y social que permite abatir los índices inflacionarios por debajo de los tradicionalmente observados en México, y lo que es aún más significativo, por debajo también de los países industrializados.

Esto fue un factor determinante para estabilizar el tipo de cambio, con una secuela de efectos positivos en la generación de ahorro y el proceso de inversión, que en la década de los sesentas subió del 16 al 20 % del producto.

Esta política fue adoptada al asumir el presidente Adolfo López Mateos, en diciembre de 1958, y fue consecuencia de su claro entendimiento de dos experiencias que acababa de comprobar: la primera, como Ministro de Trabajo, por haber podido advertir cómo los aumentos aparentes de salarios de los trabajadores se deterioraban con la inflación y el resultado era la disminución real de su poder adquisitivo. La segunda, como candidato, que acababa de captar a lo largo de la campaña electoral el deseo del pueblo mexicano que se mantuviera el tipo de cambio del peso frente al dólar y su libre convertibilidad. Al presentarme estos problemas, en mi carácter de Ministro de Hacienda del gobierno que se iniciaba, el Presidente no sólo expresaba su preocupación por ellos, sino que requería la propuesta de una solución, por ser el compromiso político que había asumido con los trabajadores. Respondí a ese requerimiento afirmativamente. Había una solución: abatir la inflación. Si se podía establecer un sistema de estabilidad, que mantuviese los precios en México a los niveles de los demás países industrializados, entonces habría firmeza del tipo de cambio. Al mismo tiempo, esa estabilidad de los precios permitiría sustentar una política salarial en que los ingresos de los trabajadores progresarían por encima de los aumentos del costo de la vida. Esa fue la política que el presidente López Mateos decidió seguir.

Pronto pudieron apreciarse los primeros resultados. La tasa de inflación, que en 1958 había sido del 12.5 %, descendió en 1959 al 2.6 %, estrechando notablemente la diferencia con el promedio de los países industrializados, que para ese año fue del 1.2 % y con el índice de sólo 1 % de los Estados Unidos.

Esa reducción de la inflación se alcanzó sin sacrificar el desarrollo: entre 1960 y 1970 la economía creció a una tasa media del 7.3 % por año, lo que permitió duplicar el producto interno bruto. Los salarios reales subieron en 91 % en ese

mismo periodo, indicador elocuente de la mejoría auténtica en el ingreso y nivel de vida de los trabajadores.

Las estadísticas del Fondo Monetario Internacional nos demuestran cómo los salarios de los trabajadores, que en 1951, 1952, 1955, 1957 y 1958 disminuyeron en relación con los aumentos de los precios, pasaron a crecer en términos reales con la nueva política. Así, habiendo descendido en 1957 y 1958 el poder adquisitivo, en 1959 se produjo un crecimiento real de 8.5 %, y durante todo el decenio de los sesentas, hasta 1970, los salarios aumentaron todos los años su poder de compra, sin un paréntesis de disminución. Nada igual había sucedido en ningún decenio en los últimos 70 años.

Ese aumento del salario real en la década de 1960 fue posible por el papel de la inversión tanto pública como privada, elevándose el coeficiente de inversión y el producto por hombre ocupado. La inversión realizada a un ritmo superior al crecimiento de la fuerza de trabajo fue transformando la estructura productiva, modernizando la agricultura y absorbiendo mano de obra en los sectores más dinámicos, sin que aumentara el desempleo y subempleo del sector primario.

Al crecimiento se aunó la estabilidad porque se estimuló el ahorro interno, lo que permitió financiar la inversión sin generar inflación. El fortalecimiento del sistema financiero permitió captar una proporción cada vez mayor del ahorro, que pasó del 24 % del producto interno en 1954 al 49 % en 1970, aumentando la disponibilidad de fondos en los sectores privado y público. A través del mecanismo de reserva de la banca central se coadyuvó al financiamiento de la inversión pública, sin restar recursos al sector privado ni recurrir a la emisión monetaria.

La política fiscal desalentó la inversión improductiva y en cambio otorgó toda clase de estímulos a la reinversión para expansión de la planta productiva y del empleo. El sector privado tuvo un gran apoyo con objeto de que se crearan todos los empleos posibles, pero la expansión simultánea del sector público fue importante en grado sumo, ya que nuevas actividades pasaron a formar parte de la economía pública.

El conjunto de la energía pasó a ser financiado por el sector público, al nacionalizarse la industria eléctrica, y se inició la participación de la inversión mexicana, privada y pública, en la minería, antes totalmente en manos extranjeras.

En esta etapa se inició también la petroquímica, básicamente promovida por el Estado a través de Petróleos Mexicanos, y se dio lugar al nacimiento de una gran cantidad de desarrollos petroquímicos secundarios.

Con un manejo prudente y sano de las finanzas públicas y del crédito externo fue posible complementar los recursos internos en el proceso de inversión, porque la propia solidez de la economía mejoró la situación de México como sujeto de crédito y se pudo recurrir en mayor medida y mejores condiciones al financiamiento externo.

El proceso así iniciado se fortalecía de continuo porque la estabilidad de precios y cambiaria inducía más ahorro. El clima de estabilidad permitió que un gran porcentaje de recursos fueran reinvertidos en actividades directamente productivas, generando un crecimiento dinámico de la economía, que llegó al máximo de 11.7 % en 1964, que es el crecimiento más alto alcanzado por México en lo que va del siglo XX.

Precisamente, al asumir a fines de ese año el nuevo Presidente, Gustavo Díaz Ordaz, había reafirmado expresamente "el definido propósito de eliminar prácticas y financiamientos inflacionarios del crecimiento para lograr la estabilidad relativa de los precios y mantener el tipo de cambio". Es decir, la reafirmación de una política que, en última instancia, al expandir la creación de empleos produjo uno de los ascensos más fuertes y sustantivos en el nivel de vida de la mayoría de la población.

Hubo, pues, un aumento del salario real que no se estableció por decreto, sino que tuvo su fuente en factores reales: más inversión, más empleo, más productividad. Y una redistribución real del producto en favor del trabajo: en la década de los sesentas la remuneración de los asalariados aumentó su participación en los ingresos totales del 31 al 35 %.

El patrón de crecimiento estable y sostenido se interrumpe en la década de 1970; entre 1971 y 1977 la economía crece tan sólo a una tasa anual de poco más del 4 %. La inflación, entretanto, lo hace a un promedio anual del 15 % entre 1971 y 1978, considerablemente superior al de los Estados Unidos (6.4 %) y de los países industrializados (7.3 %). Consecuencia obligada de esa disparidad fue la devaluación de 1976. No es por ello de extrañar que las considerables alzas nominales en los salarios no lograse contrarrestar los efectos de la inflación, y así el poder adquisitivo real descendió en 1971 (— 5 %), 1975 (— 13 %) y 1977, en que como consecuencia de la devaluación ya inevitable de fines del año anterior, la disminución fue casi del 15 %. Los resultados positivos de la política de estabilización iniciada ese último año han permitido que en 1978, y lo que ha transcurrido de 1979, gradualmente disminuya ese ritmo de erosión del salario. Todas estas fluctuaciones han ocasionado, sin embargo, que de 1971 a 1979 el salario real haya subido sólo 23 %, el crecimiento más bajo de las tres últimas décadas y que es, a la vez, cuatro veces menor al alcanzado en la década de estabilidad de 1960.

Y es que a partir de 1972 se había expandido fuertemente el gasto público en México sin el respaldo de una mayor disponibilidad de recursos reales para financiarlo. Se recurrió en primera instancia al endeudamiento del exterior y a distraer una proporción mayor de los ahorros captados a través del sistema bancario para financiar el déficit público restando recursos para la inversión productiva del sector privado. Y por ese camino se cayó en la pendiente de cubrir ficticiamente ese déficit con el recurso puramente inflacionario de la emisión monetaria.

La desaceleración de la inversión privada, de la captación bancaria y la fuga de capitales redujeron el crecimiento de la economía, que también se desequilibró con el exterior. El creciente déficit de la balanza de pagos, con el aumento en la salida de capitales, condujo a una mayor utilización del financiamiento externo, elevando la deuda pública externa de los 3 600 millones de dólares acumulados desde la Independencia hasta 1970, a un monto que a fines de 1976 ya alcanzaba a 28 mil millones.

El desmesurado crecimiento de la burocracia y las alzas en los salarios nominales produjeron el espejismo de un aumento temporal en la participación de los asalariados en el producto. Pero a diferencia de lo ocurrido en la década anterior, por el alza de los precios ello no pudo sostenerse y hubo que acortar de dos años a uno el periodo para el reajuste del salario mínimo, lo que sólo logró atenuar

Inflación

Tasas medias anuales

Países	*1960-1970*	*1970-1977*
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	4.2	9.3*
Estados Unidos	2.8	6.8
Canadá	3.1	9.4
Australia	3.1	12.8
Alemania	3.2	5.9
Nueva Zelanda	3.3	11.0
MÉXICO	3.5	16.5
Austria	3.6	7.6
Bélgica	3.6	8.6
Reino Unido	4.1	14.1
Francia	4.1	9.3
Noruega	4.2	8.6
Suecia	4.3	9.3
Italia	4.4	14.0
Suiza	4.6	6.6
Japón	4.8	9.6
Irlanda	5.2	14.7
Países Bajos	5.3	8.8
Finlandia	5.6	13.2
Dinamarca	6.0	9.8

* Datos 1970-1976.
FUENTE: BIRF, *World Development Reports, 1978-1979.*

Inflación

Tasas medias anuales

	1950-1959 [1]	*1960-1970* [2]	*1971-1979* [1]
México	6.4	3.5	14.7
Estados Unidos	2.4	2.8	6.4
Píses industrializados	2.5	4.2	7.3

FUENTES:

[1] International Financial Statistics, *Fondo Monetario Internacional, 1979.*
[2] World Development Report, BIRF, 1979.

brevemente la pérdida del ingreso real y agudizó la inflación. Por fin, dicho salario fue aumentado nominalmente en 50 %, supuestamente para compensar el efecto de la devaluación. La realidad fue que en un lapso corto ese aumento fue absorbido por los precios y, en términos reales, su poder adquisitivo se vio disminuido casi en una cuarta parte en los siguientes doce meses.

Fue necesario, a partir de 1977, iniciar un nuevo esfuerzo de estabilización, esta vez en condiciones más duras que en 1958. Los trabajadores participaron decididamente en ese esfuerzo, convencidos de que el proceso de reajuste sería compartido por todos los sectores y constituía el camino más directo a la recuperación del poder adquisitivo real de los salarios. En los últimos tres años se ha logrado reducir la inflación, no obstante su aceleramiento en el exterior, y la economía ha recobrado su dinamismo esperándose que este año crezca 7.5 %. La conjunción de alto crecimiento, abatimiento de la inflación y el alza de la inversión permiten avizorar que ese objetivo de una mejoría sostenida y real en los salarios habrá de compensar el sacrificio que debió hacerse de las expectativas inmediatas.

De todo lo expuesto se deduce que si las políticas de estabilidad son las que de veras aseguran el incremento de los ingresos reales de los trabajadores, ellas no pueden sustentarse sino en el consenso que se logre sobre los objetivos a conseguir y los sacrificios a compartir. Por eso decía al comienzo de esta exposición que se requiere de una sólida organización sindical, que gravite efectivamente en el proceso de la toma de esas decisiones.

También en esto la experiencia mexicana es muy ilustrativa, aunque sepamos muy bien que por razones históricas y políticas ella difiera de otras formas organizativas de los trabajadores en otros países.

No creo del caso abundar sobre las circunstancias que confluyeron para dar a los trabajadores organizados de México un papel tan importante en la vida del país. Baste decir que las organizaciones obreras alcanzaron un gran impulso después de la Revolución, y que ese impulso se intensificó a partir de 1924, cuando el presidente Plutarco Elías Calles, impresionado por la experiencia social demócrata que tuvo ocasión de conocer al visitar Alemania, designó Ministro de Industria, Comercio y Trabajo al principal dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Al mismo tiempo los trabajadores organizados, en alianza electoral con el gobierno, entraron a ocupar puestos representativos en los gobiernos de los estados y en los ayuntamientos. Desde entonces, la participación de los trabajadores en el sistema político de decisiones ha seguido teniendo gran significación. Ella se expresa en la estructura del Partido Revolucionario Institucional, que viene gobernando a México por casi 50 años y que está constituido por los sectores de trabajadores, campesinos y el denominado sector popular, que agrupa a otras formas organizativas del pueblo mexicano.

Esa participación sindical se evidencia en el gran número de dirigentes obreros que, por estar prohibida en México la reelección en los cargos públicos, se van rotando en las funciones políticas de miembros de los ayuntamientos y legislaturas locales, del Congreso Nacional y aun como gobernadores de los estados. Invariablemente, diputados y senadores obreros forman parte de las comisiones legislativas

Precios al consumidor

(Variaciones porcentuales anuales)

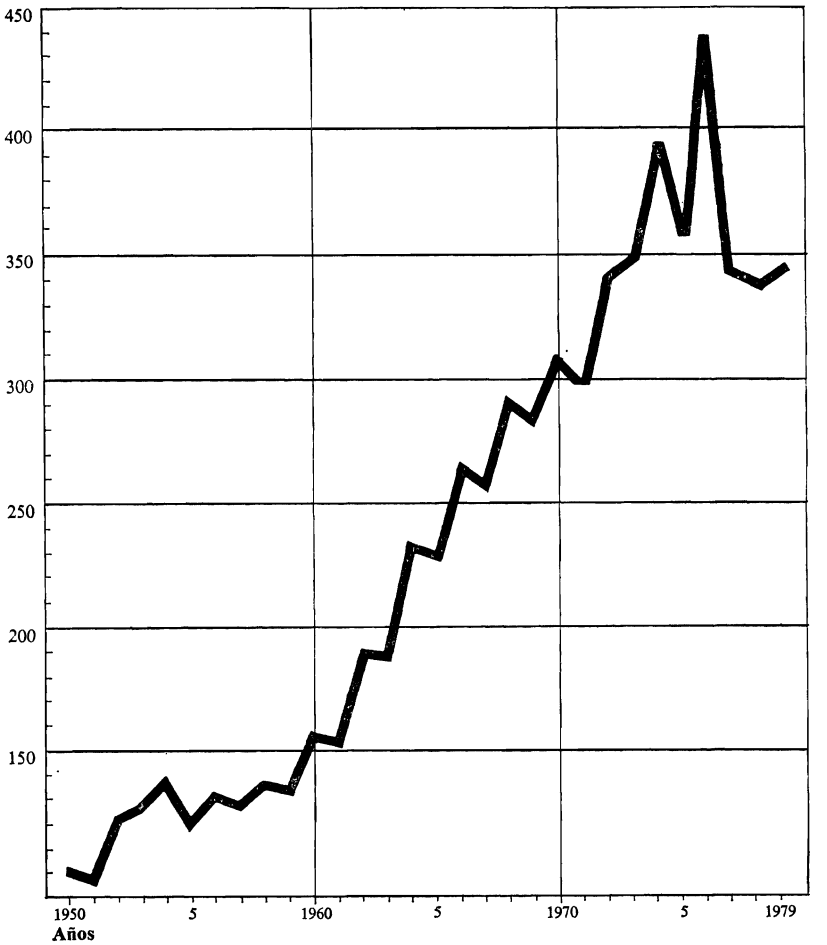
Año	*Países industrializados*	*Estados Unidos*	*Alemania*	*Japón*	*México*
1950	—0.3	—1.3	—6.8	—7.1	6.0
1951	9.7	8.1	7.8	16.5	12.7
1952	3.6	2.2	2.0	4.1	14.4
1953	0.5	0.7	—1.8	7.6	—1.7
1954	0.9	0.4	0.3	5.5	4.9
1955	0.5	—0.3	1.6	—1.3	16.0
1956	2.0	1.4	2.5	0.8	4.5
1957	2.9	3.4	2.1	3.1	5.4
1958	3.5	2.7	2.1	1.1	12.5
1959	1.2	1.0	1.0	1.3	2.6
1960	1.9	1.6	1.5	3.7	4.9
1961	1.8	1.0	2.3	5.2	1.8
1962	2.5	1.2	2.9	6.8	1.2
1963	2.6	1.3	3.0	8.0	0.6
1964	2.3	1.3	2.3	4.1	2.3
1965	2.8	1.6	3.2	7.3	3.6
1966	3.3	3.0	3.6	4.9	4.2
1967	2.9	2.8	1.7	4.1	3.0
1968	3.9	4.2	1.6	5.6	2.3
1969	4.8	5.4	1.9	5.6	3.8
1970	5.6	5.9	3.4	7.3	5.1
1971	5.1	4.3	5.2	6.3	5.7
1972	4.5	3.3	5.5	4.8	5.1
1973	7.5	6.2	7.0	11.7	11.2
1974	12.6	11.0	7.0	22.7	22.4
1975	10.7	9.2	5.9	11.9	15.7
1976	7.9	5.8	4.6	9.3	15.1
1977	7.9	6.6	3.9	8.1	29.0
1978	6.8	7.8	2.6	3.4	17.5
1979	7.8	10.1	3.9	2.7	17.8
	(Mayo)	(Mayo)	(Mayo)	(Mayo)	(Abril)

FUENTE: *International Financial Statistics, International Monetary Fund, 1979 Supplement, Annual Data 1949-1978.*

México

Índice salario mínimo real

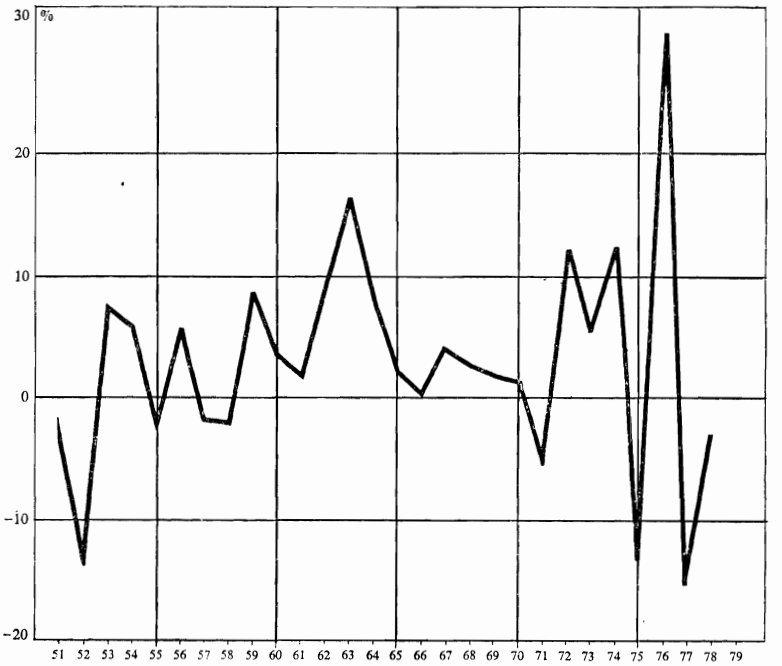
(Base 1950 = 100)



que deben tratar los asuntos que atañen directamente a los derechos e intereses económicos y sociales de los trabajadores.

Repito que el caso de México es singular, pero lo importante es que, respetando las características de cada país, las organizaciones de los trabajadores puedan tener una idea clara de los objetivos que persiguen las medidas del gobierno y comprobar que se inspiran en el mejor interés de las clases populares. Sólo así pueden los sindicatos determinar hasta dónde pueden llegar en sus demandas salariales, sin menoscabar los recursos necesarios para la inversión de las empresas. Estas últimas deben producir lo suficiente para pagar sus costos y tener un sobrante para man-

México
Salarios reales
(Variaciones porcentuales anuales)



México
Salarios reales
Variación porcentual anual

1951	—3.0	1965	2.0
1952	—13.4	1966	0.0
1953	7.1	1967	4.0
1954	5.6	1968	2.6
1955	—2.1	1969	1.9
1956	5.4	1970	1.2
1957	—2.0	1971	—5.1
1958	—2.1	1972	12.01
1959	8.5	1973	5.30
1960	3.9	1974	12.37
1961	1.9	1975	—13.06
1962	8.3	1976	29.75
1963	16.2	1977	—14.80
1964	8.0	1978	—2.85

FUENTE: *International Financial Statistics, International Monetary Fund,* Washington, D. C., 1979.

México

	1950-1959 %	*1960-1970* %	*1971-1979* %
Salarios reales			
Variación acumulada	31.7	91.5	23.3
Tasa media anual	2.8	6.7	2.4
Precios			
Variación acumulada	85.2	31.4	243.7
Tasa media anual	6.4	3.5	14.7
PIB *per capita*			
Tasa media anual	2.5	3.8	1.0 (1977)
Salarios nominales			
Variación acumulada	142.7	151.9	324.7
Tasa media anual	9.3	8.8	17.4
Coeficiente de inversión			
Final del periodo	15.9	20.8	19.3 (1977)

FUENTE: Banco de México, S. A., *Producto interno bruto y gasto, Cuaderno 1960-1977*; Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, México, Memoria de Labores; International Financial Statistics, *International Monetary Fund*, 1979; *World Development Report*, I.B.R.D, 1979.

tenimiento y ampliación de instalaciones. Las utilidades cumplen una función social y lo que de ellas se dedica a distribuir dividendos debe sólo tener por objeto lograr el equilibrio de los factores de producción, para no perjudicar el desarrollo económico.

A este respecto es bueno dejar señalado que en la década de 1960 se estableció también en México la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, lo que fortaleció su interés en la buena marcha de las mismas.

Es entonces natural que dirigentes de los movimientos obreros de la América Latina se encuentren aquí para reafirmar la directa interdependencia de los derechos sindicales con el desarrollo económico, puesto que sin el debido respeto a estos derechos es imposible alcanzar los beneficios de ese desarrollo, de la misma manera que esos beneficios son ilusorios si se basan en la utopía inflacionaria en vez del terreno firme de la estabilidad compartida.

La función principal del Banco Interamericano es promover el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Para ello complementa el esfuerzo interno de ahorro e inversión con recursos externos que faciliten el crecimiento económico por destinarse a proyectos técnica y económicamente factibles que acrecentarán la

Producto interno bruto

(Variaciones porcentuales anuales)

Año	*P.I.B.*	*Precios implícitos*
1950	9.9	5.3
1951	7.7	19.7
1952	4.0	7.9
1953	0.3	—0.8
1954	10.0	10.8
1955	8.5	12.3
1956	8.8	7.0
1957	7.6	6.8
1958	5.3	5.5
1959	3.0	4.0
1960	8.1	4.9
1961	4.9	3.4
1962	4.7	3.0
1963	8.0	3.1
1964	11.7	5.6
1965	6.5	2.3
1966	6.9	4.0
1967	6.3	2.9
1968	8.1	2.4
1969	6.3	3.9
1970	6.9	4.5
1971	3.4	4.5
1972	7.3	5.6
1973	7.6	12.4
1974	5.9	24.0
1975	4.1	16.7
1976	1.6	22.0
1977	3.2	32.7
1978	6.6	13.7

FUENTE: Banco de México, S. A., *Producto interno bruto y gasto, Cuaderno 1960-1977*, p. 26.

Producto interno bruto real

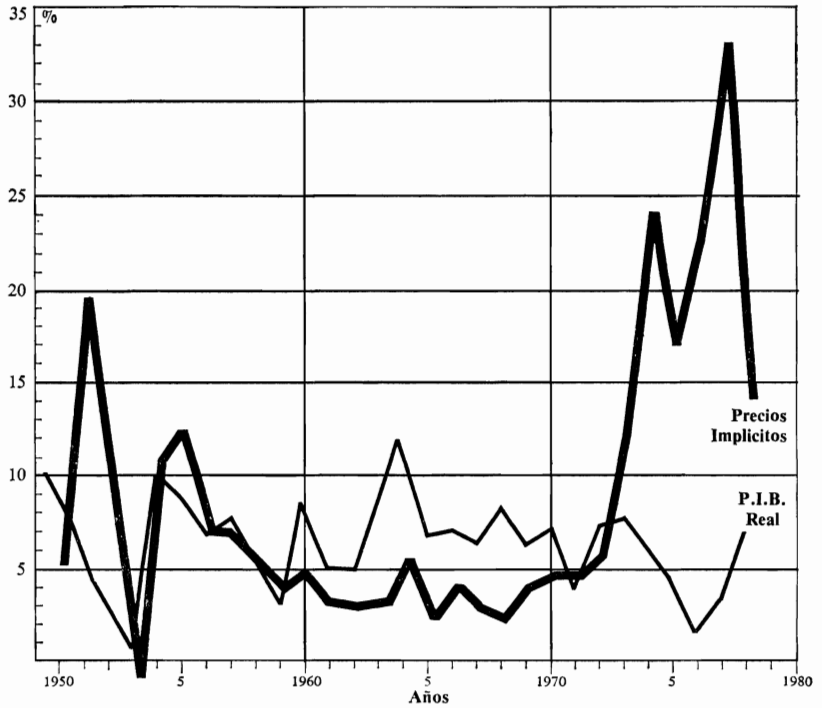
	1950-1599 [1]	*1960-1970* [2]	*1971-1977* [2]
Tasa media de crecimiento	5.9	7.3	4.3

FUENTES: [1] Banco de México, S. A., *Producto interno bruto y gasto, Cuaderno 1960-1977*, [2] BIRF, *World Development Report*, 1979, p. 129.

México

Producto interno bruto 1950-1978

(Variaciones porcentuales anuales)



producción y el empleo. Al mismo tiempo, atiende con sus recursos concesionales aquellos proyectos destinados a elevar las condiciones de vida de los sectores más postergados. En su conjunto, esa tarea del Banco tiene como objetivo final el mejoramiento integral del más valioso capital de una sociedad: sus recursos humanos. Y sabemos por propia experiencia cómo la inflación afecta el cumplimiento de ese fin último.

Al examinar cualquiera de los informes que anualmente presentan nuestras instituciones internacionales de desarrollo se podrá ver al lado de las cifras y de las estadísticas, las fotografías que muestran el avance de los distintos proyectos. En cada una de ellas encontraremos la imagen de nuestros obreros y campesinos abriendo carreteras, tendiendo acueductos, disponiendo el riego, alimentando las calderas industriales, arando, sembrando, aprendiendo nuevas técnicas para una vida mejor. Es decir, la imagen de los protagonistas de ese proceso complejo y difícil que es el desarrollo. Habría también que presentar, para completar el cuadro, a los sindicatos en acción, en sus asambleas y con sus grupos de estudio, porque sin el concurso del trabajo organizado esa tarea se hace más difícil todavía y, lo que es peor, corre el riesgo de frustrarse.

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT)*

1. En su reunión de 29 de enero de 1979, el Consejo estableció un grupo de trabajo encargado de examinar la solicitud de adhesión al Acuerdo General de conformidad con el artículo XXXIII formulada por el gobierno de México y presentar recomendaciones al Consejo, entre las que podría figurar un proyecto de Protocolo de Adhesión.

2. El grupo de trabajo se reunió los días 26 de abril, 3 de julio y 9, 11 y 17 de octubre de 1979, bajo la presidencia del doctor P. Tomic (Yugoslavia).

3. El grupo de trabajo dispuso, como base de discusión, del Memorándum sobre el régimen de comercio exterior de México (documento L/4793 y Rev. 1) de la comunicación de México relativa a su eventual adhesión al Acuerdo General (documento L/4766) y de la intervención de la delegación de México en la reunión del Consejo del GATT celebrada el 29 de enero de 1979 (documento C/W/319), además de una anterior comunicación de México referente a la Tarifa del Impuesto General de Importación (documento L/4210). La delegación mexicana puso, asimismo, a disposición del grupo de trabajo el siguiente material:

a) La Tarifa del Impuesto General de Importación y la Tarifa del Impuesto General de Exportación de México;
b) La Ley de Valoración Aduanera de las Mercancías de Importación, de 20 de diciembre de 1978;
c) El Reglamento Presidencial de 14 de septiembre de 1977 sobre permisos de importación o exportación;
d) El Plan de Desarrollo Industrial, 1979-1982.

4. El grupo de trabajo recordó las declaraciones hechas por la delegación mexicana en la reunión del Consejo del GATT, celebrada el 29 de enero de 1979, en el sentido de que *i)* México es un país en desarrollo y se enfrenta a problemas serios de naturaleza estructural que le han impedido satisfacer las necesidades básicas de su población en el campo del bienestar social; *ii)* con una elevada tasa de desempleo y subempleo, una población de 62 millones de habitantes y una tasa de crecimiento de la población de 3.2 %, México necesita crear entre 800 mil y un millón de empleos al año; *iii)* si México abría sus puertas al libre comercio y a la competencia irrestricta, nunca podría alcanzar los objetivos descritos más adelante, y, por lo tanto, requería mantener flexibilidad para regular sus importaciones y sus políticas de desarrollo industrial vinculadas a su comercio exterior; *iv)* el país debe generar divisas extranjeras para mantener su nivel de importaciones de bienes de capital y materias primas y alcanzar una tasa rápida de desarrollo; *v)* México debe descentralizar su desarrollo industrial y promover empleo y el crecimiento de ciertas áreas geográficas del país en una forma consistente con el patrón de crecimiento de la población. Esto significa que se deben crear los empleos en donde se encuentra disponible la mano de obra; *vi)* México sólo podría resolver estos problemas en la medida en que las relaciones internacionales del país en cuestiones comerciales satisficieran sus intereses y necesidades.

* Textos del informe del grupo de trabajo, protocolo de adhesión y proyecto de decisión.

5. En una declaración introductoria, el representante de México manifestó que en vista de los problemas de subdesarrollo a que se enfrenta su país, el gobierno de México concede una importancia primordial a sus objetivos de desarrollo económico y social. Recordó que en la reunión del Consejo del GATT celebrada el 29 de enero de 1979, la delegación mexicana había resumido sus objetivos y políticas de desarrollo más urgentes e inalterables como sigue:

a) Proteger y promover el sector agrícola, del cual depende la alimentación básica del pueblo mexicano y la absorción de la gran mayoría de su mano de obra. De ahí la importancia del desarrollo de la agroindustria en un país en desarrollo como México y la necesidad de otorgar la protección necesaria, en todas sus etapas de producción, a este sector.
b) Proteger y promover el desarrollo industrial de México, conforme a sus políticas internas y los compromisos de carácter económico y social que éstas acarrean.
c) Para ello, en la negociación de adhesión se debían fijar condiciones, mutuamente aceptables que garantizasen la flexibilidad necesaria para la operación de sus instrumentos de política económica y comercial.
d) De hecho, como la instrumentación de sus políticas de desarrollo se ejercía en función de ordenamientos jurídicos internos, se debía asegurar la plena vigencia de los mismos, de acuerdo con sus objetivos de desarrollo.

Estos objetivos, tanto de política interior como de política exterior, y las medidas aplicadas para alcanzarlos, no difieren de los de otros países que experimentan en la actualidad o han experimentado en el pasado problemas de desarrollo similares. Están también en armonía con el espíritu y la letra del Acuerdo General. Sería preciso reconocer el derecho de México a aplicar las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos y resolver sus problemas. El gobierno de México evaluaría en forma positiva los resultados de las negociaciones de adhesión en la medida en que la calidad de miembro del GATT fuese de utilidad al país para lograr sus objetivos y mejorar las condiciones en las que se realizaba su comercio exterior. El orador sugirió que, de conformidad con la tradición del GATT, el grupo de trabajo procediera de manera realista y pragmática con objeto de llegar a soluciones mutuamente aceptables que permitieran a México la flexibilidad necesaria para alcanzar sus objetivos observando al mismo tiempo los principios y prácticas vigentes en el GATT.

6. Los miembros del grupo de trabajo recibieron con agrado y apoyaron la solicitud de adhesión al Acuerdo General formulada por México habida cuenta de la importancia de este país en el comercio internacional y de su activa participación en las negociaciones comerciales multilaterales. Algunos miembros se refirieron a los vínculos comerciales que ligaban a sus países con México y manifestaron la esperanza de que la adhesión de México al GATT tendría consecuencias mutuamente beneficiosas en esas relaciones comerciales. Muchos miembros manifestaron su satisfacción ante las medidas adoptadas en los últimos años por las autoridades mexicanas en favor de un régimen comercial más liberal y abierto. Algunos miembros expresaron la opinión de que las ventajas inherentes a la condición de miembro del

GATT, especialmente después de la aplicación de los resultados de la Ronda de Tokio, contribuirían a la expansión del comercio exterior mexicano y a la consecución de los objetivos de desarrollo de México.

7. Varios miembros declararon que el grupo de trabajo debía tratar de llegar a un resultado mutuamente aceptable que tomara en consideración las necesidades de México en materia de desarrollo y permitiera a este país beneficiarse de todos los derechos dimanantes del GATT, manteniendo al mismo tiempo los principios y normas del Acuerdo General. Esos miembros reconocieron que México podía tener ciertas dificultades para adaptar su régimen de comercio a fin de hacerlo totalmente compatible con el Acuerdo General, pero opinaron que estas dificultades podrían superarse si ambas partes daban muestras de flexibilidad.

8. Un miembro recordó que en virtud del artículo XXXIII eran necesarias negociaciones arancelarias para la adhesión al Acuerdo General y dijo que un resultado satisfactorio de las negociaciones arancelarais en curso de celebración con México era tan importante como las condiciones de adhesión que se estipulasen en el Protocolo de Adhesión correspondiente.

9. Varios miembros del grupo de trabajo describieron en detalle la flexibilidad que existe en el Acuerdo General en artículos tales como el XXVIII y XIX, que están al alcance de todas las partes contratantes, y en el artículo XVIII y la parte IV, que fueron diseñados para las necesidades particulares de desarrollo de los países en desarrollo. Estos miembros también hicieron notar las mejoras en el marco del GATT que han sido negociadas para los países en desarrollo en el contexto de las Negociaciones Comerciales Multilaterales. Estas disposiciones, tomadas en su conjunto, otorgan a los países en desarrollo suficiente flexibilidad para alcanzar sus objetivos de desarrollo dentro del marco del GATT, como ha quedado demostrado por el hecho de que un gran número de esos países son partes contratantes del Acuerdo General. Estos miembros expusieron sus puntos de vista en el sentido de que si México llegase a ser parte contratante, esta flexibilidad le permitiría continuar en la consecución de sus necesidades de desarrollo, gozando al mismo tiempo de los derechos y beneficios que correspondiesen a México bajo el Acuerdo General.

10. El grupo de trabajo examinó diversos aspectos del régimen de comercio exterior mexicano. Durante dicho examen la delegación de México suministró información adicional y aclaraciones sobre la política económica y comercial de su país. A continuación se exponen, en los párrafos 11 a 56, los puntos principales del debate.

Situación de la balanza de pagos y de los intercambios

11. Un miembro recordó algunas de las principales características del comercio exterior de México reseñadas en el documento L/4793/Rev. 1 (páginas 4-8), entre ellas el crecimiento del volumen del comercio exterior mexicano y el aumento del déficit de su balanza comercial. El orador observó que, según cabía prever, un aumento de las exportaciones de petróleo, crudo o refinado, proporcionaría una firme base para el desarrollo, que tendría efectos benéficos para otros sectores de la economía mexicana y conduciría a un mejoramiento de la situación de la balanza de pagos del país.

12. El representante de México se refirió a la sección II del documento L/4793/Rev. 1, relativa a la política económica y los objetivos de la política comercial, y señaló que uno de los principales objetivos del gobierno mexicano en estas esferas es conseguir el equilibrio de la balanza de pagos. El fin es lograrlo sin depender de las exportaciones de petróleo. El orador añadió que, si bien dichas exportaciones podrían ser de gran utilidad para México, las autoridades mexicanas no consideraban que fuese la panacea para los problemas estructurales y crónicos de subdesarrollo que experimenta el país.

13. El representante de México facilitó información adicional a la contenida en el documento L/4793/Rev. 1 sobre la evolución de la balanza de pagos de su país y dijo que los problemas estructurales subyacentes a la situación del comercio exterior mexicano han continuado manifestándose durante los cinco primeros meses de 1979, periodo en el cual el déficit comercial alcanzó la cifra de 982 millones de dólares de los Estados Unidos, es decir, 49 % más que en el periodo correspondiente de 1978. Las importaciones habían aumentado rápidamente, 48 %, hasta llegar a 4 200 millones de dólares de los Estados Unidos, ya que la actividad industrial se había recuperado después de un periodo de recesión. Sin embargo, las exportaciones de productos distintos del petróleo no habían mostrado un dinamismo comparables, pues sólo aumentaron 22 %. Durante los cinco primeros meses de 1979, el valor de las exportaciones había sido de unos 3 200 millones de dólares de los Estados Unidos. Las importaciones mexicanas se componen primordialmente de bienes de capital, ya que este sector de la economía nacional mexicana es débil. Los productos de exportación distintos del petróleo más importantes son el café y los tomates. Las autoridades mexicanas prevén para el año 1979 un déficit comercial del orden de los 2 500 millones de dólares de los Estados Unidos, cifra que se duplicaría si no se tomaran en cuenta las exportaciones de petróleo. Estos hechos confirman la situación descrita en el párrafo 4 y la necesidad de buscar una solución en este contexto que tome en cuenta la situación de México y sus problemas especiales.

Plan de desarrollo industrial

14. Uno de los miembros pidió una ampliación de la información referente a los objetivos de los programas de comercio exterior de México relativos a la sustitución selectiva de importaciones y a la racionalización de importaciones (documento L/4793/Rev. 1, página 9), especialmente en lo tocante a los mecanismos empleados y a los sectores afectados. El representante de México respondió diciendo que en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982, aprobado el 19 de marzo de 1979, se fijan los sectores industriales prioritarios elegidos por el gobierno mexicano. En términos generales figuran entre estos sectores los dedicados a la producción de los bienes siguientes: productos agroindustriales, insumos para el sector agropecuario, bienes de capital; ciertos bienes de consumo no duraderos, tales como los textiles y el calzado, y bienes intermedios. En los párrafos 36 a 40 se resumen los debates sobre otros puntos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo Industrial.

Arancel y derechos adicionales

15. En respuesta a una pregunta acerca de los mecanismos previstos en el arancel mexicano para la aplicación de derechos más elevados a las importaciones de mercancías que se producen en México que a las de otras mercancías (L/4793/Rev. 1, página 12), el representante de México declaró que cuando las importaciones de artículos que se producen en México no están sometidas al régimen de permiso previo, se gravan en general con derechos más elevados. En el arancel no se hace ninguna distinción entre los artículos producidos en México y los que no se fabrican en el país. El nivel de la protección concedida, ya fuese mediante el arancel o por otros medios, tiene por objeto responder a las necesidades particulares de las distintas industrias. Añadió que en la tarifa mexicana las mercancías se clasifican estrictamente con arreglo a la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera.

16. Algunos miembros solicitaron aclaraciones y mayor información sobre los diversos gravámenes adicionales al arancel de aduanas básico, y en especial sobre las razones de tales gravámenes, la posibilidad de simplificarlos o de refundirlos con los derechos arancelarios básicos, las excepciones a su aplicación y el trato que se les daría en el futuro respecto de las partidas que hubieran de consolidarse en la Lista de México. En respuesta a estas preguntas, el representante de México declaró que el gobierno de su país no está en condiciones de incorporar en el arancel básico todos los gravámenes adicionales ni de suprimirlos. Ampliando la información que figura en las páginas 10 y 11 del documento L/4793/Rev. 1, señaló que el impuesto adicional del 2 % equivale al 2 % del valor de las mercancías, en tanto que el impuesto del 3 % constituye el 3 % adicional sobre el monto del impuesto general aplicable en virtud del arancel aduanero. Este último impuesto, que es un impuesto a la importación y no un impuesto sobre las ventas, lo percibe el municipio en cuyo territorio se efectúa la importación, con objeto de mejorar los servicios de manejo de embarques. El impuesto del 10 % sobre las importaciones por vía postal equivale al 10 % del impuesto general aplicable y tiene por objeto compensar los gastos adicionales que recaían en el servicio de correos mexicano. Por lo que se refiere a las excepciones, no las hay en el caso de los impuestos del 3 y del 10 %. Las excepciones al impuesto del 2 % figuran en la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de México, y también se exponen en las páginas 10 y 11 del documento L/4793/Rev. 1. Las partidas del arancel mexicano que tienen un derecho inferior al 5 % y que, por tanto, están exentas del pago del impuesto adicional del 2 %, corresponden principalmente a bienes de consumo básicos que México necesita importar.

17. El representante de México declaró también que, a su parecer, estos gravámenes o impuestos adicionales a la importación no son incompatibles con las disposiciones del Acuerdo General, y que México tenía derecho a mantenerlos. Sin embargo, para aquellos productos que serían incluidos en la Lista de México, los gravámenes o impuestos adicionales serían consolidados de conformidad con el apartado b) del párrafo 1 del artículo II. El grupo de trabajo señaló que para las partidas sin consolidar México conservaría una flexibilidad total respecto de los gravámenes y otras cargas a la importación. Los derechos y otras cargas a la importación aplicables a las partidas consolidadas en el GATT podían modificarse según los procedimientos establecidos en el Acuerdo General.

Valoración aduanera y prácticas comerciales desleales

18. En respuesta a las preguntas de varios miembros sobre el sistema mexicano de valoración aduanera, el representante de México declaró que en virtud de la Ley de Valoración Aduanera de las Mercancías de Importación, que entró en vigor el 1º de julio de 1979, el criterio básico para la valoración de las mercancías es el del valor normal de conformidad con la definición del valor de Bruselas. Este criterio se adoptó como consecuencia, entre otras cosas, de los esfuerzos de armonización realizados en este sentido por la ALALC, de la que México es miembro. Para mantener la equidad entre las naciones abastecedoras se han excluido los gastos de seguro y flete a los efectos de la valoración aduanera. El nuevo sistema debería facilitar y acelerar el proceso de importación, puesto que, en principio, se aceptaría el valor declarado por el importador. Más tarde, las autoridades aduaneras podrían efectuar reajustes cuando se conociera la naturaleza concreta y la transacción comercial de que se tratase.

19. El representante de México declaró, además, que si bien hasta el 30 de junio de 1979 el gobierno mexicano había estimado necesario fijar precios oficiales para la valoración en aduana de todas las mercancías importadas, ahora, en virtud de la nueva Ley, sólo fijaría esos precios en situaciones excepcionales, en particular cuando las importaciones causen o amenacen causar daño. A partir del 1º de julio de 1979 se conservarían los precios oficiales para unas 800 líneas arancelarias, que representan el 6 % del valor de las importaciones, en comparación con las aproximadamente 7 500 líneas arancelarias que abarcan la legislación anterior. Estos precios son precios mínimos en el sentido de que las normas de valoración en aduana referentes al valor normal serían aplicables si la cifra de valoración mediante ellas obtenida resultase superior a la cifra correspondiente al precio oficial. El orador dijo que México no dispone actualmente de una legislación sobre el *dumping*; para solucionar los casos de *dumping* y de subvaloración se recurre, entre otras cosas, a los sistemas de los precios oficiales y de los permisos previos. Por esta razón es necesario aplicar precios oficiales a las mercancías de las cuales existe una producción nacional, sobre todo para poder hacer frente a posibles ventas en gran escala y a precios marginales de productos fabricados en el extranjero. Refiriéndose a la manera en que se fijan los precios oficiales, declaró que esos precios se determinan sobre la base de los precios al mayoreo vigentes en el principal país abastecedor del producto importado por México, salvo raras excepciones referentes a situaciones especiales. Por lo general, estos precios se adaptan al valor de las mercancías objeto de intercambios internacionales. El mantenimiento de un sistema de precios oficiales o mínimos aplicable a determinadas mercancías se considera esencial para evitar repercusiones negativas en los esfuerzos que México despliega con miras a desarrollar los sectores de la industria y de la agricultura.

20. Algunos miembros del grupo de trabajo dijeron que la aplicación por México de precios oficiales era incompatible con al artículo VII del Acuerdo General y declararon que las autoridades mexicanas debían adoptar medidas para que el sistema de valoración en aduana mexicana se ajustase a las disposiciones pertinentes del Acuerdo General.

21. El representante de México manifestó que, en opinión de su gobierno, los

principios generales de valoración aduanera de la nueva legislación mexicana en la materia y el espíritu que la anima son plenamente acordes con el artículo VII del Acuerdo General. Se pretende evitar un daño o una amenaza de daño a la industria o a la economía nacional. Aun cuando era probable que el sistema de precios oficiales se aplicase primordialmente a ciertas mercancías no sujetas al sistema de permiso previo, cuando se introdujeran con *dumping* mercancías en el mercado mexicano con perjuicio para la producción nacional o cuando hubieran casos claros de subvaloración en factura.

22. En respuesta a cierto número de preguntas sobre las medidas de protección contra las prácticas comerciales desleales, el representante de México declaró que la protección contra el *dumping* se consigue primordialmente por medio de los precios oficiales y los permisos previos. Reconoció que las modificaciones de los precios oficiales para solucionar situaciones de *dumping* afectan a todas las mercancías importadas pertenecientes a las líneas arancelarias correspondientes, fueran o no objeto de *dumping*. Según la Constitución de México, no es posible aplicar ninguna norma legislativa retroactivamente y, por consiguiente, tampoco en el caso de la legislación sobre gravámenes aplicados a las importaciones, tales como los derechos *antidumping* o los derechos compensatorios. Ahora bien, en virtud de la Constitución, todo importador tiene derecho a solicitar la revisión de las medidas adoptadas por el gobierno. Si la situación de *dumping* se hubiera corregido, sería entonces posible volver a un nivel de precios oficiales que no penalizase las importaciones. A causa del carácter anticonstitucional de las sanciones retroactivas, los esfuerzos para evitar el *dumping*, por medio de precios oficiales o de permisos previos, son necesariamente preventivos, y no correctivos. Sólo se adoptan medidas cuando se tiene conocimiento de una importación efectuada con *dumping* y, en este caso, únicamente respecto de las importaciones futuras de dicha índole. No es posible aplicar precios oficiales más elevados a importaciones que ya han sido despachadas de aduana antes del aumento, ni es posible denegar un permiso previo a un importador que pueda demostrar que ha comprado las mercancías antes de la introducción de tal requisito. En cuanto al requisito del perjuicio a la industria nacional antes de la adopción de contramedidas, el representante de México declaró que se acogen con agrado las importaciones a precios favorables, salvo cuando puedan tener efectos perjudiciales para la industria o la agricultura nacionales. La Secretaría de Comercio tiene las atribuciones necesarias para determinar en qué circunstancias se causa perjuicio. El gobierno de México está examinando actualmente el método más eficaz de defender a la industria y la agricultura mexicana contra las prácticas comerciales desleales. El orador añadió que no podía decir por el momento si el resultado de este examen sería una clásica ley *antidumping* o si no se concretaría en forma de normas legislativas.

23. Algunos miembros del grupo de trabajo, ante la explicación dada por México respecto de la utilización de los precios oficiales, dijeron que, para luchar contra las prácticas comerciales desleales, México podría en esos casos suprimir la utilización de los precios oficiales mediante la adopción de una legislación *antidumping* u otras medidas legislativas adecuadas que se aplicaran de conformidad con el Acuerdo General. Dichos miembros señalaron que la aplicación por México

de precios oficiales en tanto que medida *antidumping* parecía incompatible con el artículo VI del Acuerdo General.

24. El representante de México declaró que en el próximo examen del sistema mexicano de valoración en aduana, sus autoridades tendrían en cuenta los comentarios hechos por los miembros del grupo de trabajo, a la luz de las necesidades nacionales en materia de desarrollo, finanzas y comercio.

25. Reconociendo que México, mediante su reciente Ley de Valoración Aduanera, ha realizado progresos apreciables hacia la adopción de un sistema de valoración compatible con el Acuerdo General, y teniendo presente la intención de México de trabajar dentro del marco de dicha Ley para que la valoración de los artículos a que ahora se aplican precios oficiales se ajuste a lo dispuesto en el artículo VII del Acuerdo General, el grupo de trabajo recomendó que las PARTES CONTRATANTES examinaran la cuestión a fin de determinar si, en el momento del examen México se encontraría en condición de asumir plenamente las obligaciones dimanantes del artículo VII, o si sería necesaria la adopción de una decisión alternativa.

Restricciones agrícolas

26. El representante de México declaró que era preciso que las partes contratantes tuvieran en cuenta las circunstancias especiales de la agricultura en México, sector que su gobierno considera prioritario dentro de la economía nacional. Este sector abarca a una población de más de 15 millones de habitantes y es por tanto una fuente vital de empleo, especialmente en vista del rápido aumento demográfico del país. Aunque se desea incrementar la productividad y la producción, la política oficial no es alentar la producción de ciertos productos con detrimento de otros en interés de la especialización, sino buscar soluciones a los problemas rurales especiales existentes. En ese contexto, es necesario en particular tener en cuenta el sistema mexicano de tenencia de tierras. Declaró que, en tanto se otorgase una adecuada protección a la producción agrícola, México no tenía la intención de excluir las importaciones de los productos agrícolas necesarios y estaba dispuesto a negociar concesiones selectivas, pero requería una flexibilidad total para llevar a cabo sus políticas agrícolas. Debía comprenderse que la liberalización de las restricciones a la importación sólo sería posible en la medida en que fuera compatible con los objetivos de México en este sector y a la luz de las condiciones relativas al empleo, los ingresos y el régimen de tenencia de tierra. Algunos miembros del grupo de trabajo declararon que las normas del GATT debían aplicarse al comercio de todos los productos, bien fueran agropecuarios o industriales, y que tratar de lograrlo redundaría en provecho de todos los exportadores de productos agropecuarios, con inclusión de México. Algunos miembros del grupo de trabajo señalaron que no había información suficiente sobre las restricciones agrícolas aplicadas actualmente por México, su base legal y el valor del comercio implicado. En esas circunstancias sólo podían aceptar que se mantuvieran dichas restricciones bajo condiciones específicas en el Protocolo de Adhesión. El grupo de trabajo tomó nota de que las cuestiones referentes a la agricultura sería tratadas en el Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General.

Trámite de licencias de importación

27. En respuesta a diversas preguntas acerca del sistema mexicano para el trámite de licencias de importación, el representante de México señaló que existen dos categorías de productos: los que no están sujetos al sistema de permisos previos (68.5 % de las líneas de la tarifa mexicana), y aquellos respecto de los cuales se exigen permisos previos (31.5 % de las líneas de la tarifa mexicana). En el caso de los productos que no están sujetos al requisito de los permisos previos, la única exigencia para efectuar la importación es el pago del derecho de importación; no están sometidos a ningún tipo de control cuantitativo, ni directa ni indirectamente. En cuanto a ciertos artículos para cuya importación se requieren permisos previos, las limitaciones en materia de licencias se aplican mediante contingentes de importación. Los artículos sujetos a contingentes de importación en el contexto del régimen de permiso previo son aquellos respecto de los cuales la producción nacional mexicana no es suficiente para cubrir la cantidad o la variedad que el consumo del país requiere. La información acerca de dichos contingentes, con indicación de los productos abarcados, la cuantía de los contingentes, tanto en valor como en volumen, y los criterios para su distribución entre los importadores mexicanos, aparecen en el Diario Oficial de la Federación. Los productos sujetos a contingentes de importación son, por ejemplo, los cueros, las pieles de animales, el fósforo rojo y ciertos tejidos, y también algunos productos de consumo final, como los juguetes y los vinos de mesa.

28. El representante de México manifestó que por la expedición de los permisos de importación se percibe un derecho del 0.02 % del valor de las importaciones autorizadas. Estos derechos representan los gastos ocasionados a las autoridades mexicanas por los servicios prestados.

29. En respuesta a una pregunta sobre el número de permisos de importación expedidos o denegados y el criterio aplicable a este efecto, el representante de México declaró que se otorga la mayoría de las licencias solicitadas. Durante los quince meses transcurridos entre el 1º de enero de 1978 y el 31 de marzo de 1979 se habían expedido 258 516 permisos de importación y se habían denegado 26 683. Los importadores tenían derecho a pedir una reconsideración de las denegaciones; en el periodo indicado se presentaron 1 392 solicitudes de reconsideración y, a consecuencia de ellas, se otorgaron los permisos en 800 casos. Añadió que al parecer en más de 25 000 casos el importador había aceptado las razones de la denegación. En México la denegación de una solicitud no es discrecional o arbitraria, sino que se funda en motivos definidos en la legislación del país, en especial en un Reglamento sobre permisos de importación o exportación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1977. El representante de México añadió que el 74 % de los permisos se expiden en un plazo de uno a cinco días contados desde la presentación de la solicitud, si bien las disposiciones aplicables en esta materia prevén un plazo máximo de 15 días para decidir acerca de la expedición o denegación del permiso.

30. Algunos miembros del grupo de trabajo plantearon la cuestión de la liberalización futura de las restricciones cuantitativas a la importación, tal como se administran en México mediante la expedición de permisos previos, y de la forma en

que los productos se incluyen en la lista de mercancías que requieren permisos previos o se eliminan de ella. El representante de México declaró que en 1977 el gobierno mexicano inició un programa progresivo y cauteloso de sustitución de los permisos previos por medidas arancelarias dentro del contexto general de una racionalización de las importaciones y de la protección otorgada por el sistema comercial mexicano, con miras a estimular una mayor eficiencia de la industria nacional. En enero de 1975 el Diario Oficial de México publicó las fechas en que la vigencia de las medidas de control relativas a los distintos grupos de productos habría de examinarse para determinar si aquéllas debían prorrogarse o eliminarse. No existe un calendario o programa para la eliminación de las medidas de control de las importaciones como tales, sino solamente para el examen de los productos sujetos a esas medidas. Las decisiones se adoptarían de conformidad con las necesidades de desarrollo de México. El próximo examen está programado para diciembre de 1979.

31. El representante de México declaró que a fin de facilitar la eliminación de los permisos de importación era necesario, en caso de que las circunstancias así lo requieran, que las autoridades mexicanas tuvieran la flexibilidad para reintroducir requisitos de permiso previo a la importación. Confirmó que esta posibilidad de reintroducir permisos previos a la importación de productos no consolidados se llevaría a cabo en el contexto de la ejecución del programa de México para la sustitución gradual de permisos a la importación por aranceles, como se señala en el párrafo 3 del Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General.

32. En relación con la información facilitada por el representante de México acerca del sistema de permisos de importación, varios miembros del grupo de trabajo declararon que el sistema mexicano no parecía estar en conformidad con las disposiciones del artículo XI del Acuerdo General. Algunos miembros hicieron notar que una de las principales premisas del Acuerdo General era que los aranceles serían la medida básica para protección de las importaciones y sugirieron la conveniencia de establecer un marco temporal convenido para la liberalización del sistema de control de las importaciones aplicado por México. A este respecto los mismos miembros propusieron que se invitara a México a que informase periódicamente a las PARTES CONTRATANTES sobre la sustitución progresiva de las actuales restricciones a la importación por derechos de aduana y otras medidas compatibles con el Acuerdo General, y que, al final del periodo convenido, las PARTES CONTRATANTES examinaran de nuevo la cuestión con objeto de considerar la posibilidad de hacer nuevos progresos en la posible liberalización de cualquier restricción cuantitativa a la importación y permisos previos aún subsistentes. Se acordó que, de conformidad con las disposiciones del artículo XXII del Acuerdo General, México, previa petición formulada por cualquiera parte contratante, entablaría consultas relativas a la aplicación del párrafo 3 del Protocolo de Adhesión.

33. El grupo de trabajo convino en que la cuestión de las restricciones cuantitativas y los permisos de importación deberían solucionarse mediante una disposición adecuada en el Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General. Quedó entendido por México y otros miembros del grupo de trabajo que las PARTES CONTRATANTES en los términos del párrafo 3 de la Primera Parte del Protocolo examinarían las restricciones a la importación subsistentes a la luz de las disposiciones

del Acuerdo General y del Protocolo. Las restricciones a la importación vigentes en la fecha del examen deberían ya sea justificarse con arreglo a las disposiciones aplicables del Acuerdo General en el curso del examen, o bien deberían considerarse como restricciones residuales, o bien deberían considerarse a la luz de cualquier decisión que pudiesen adoptar las PARTES CONTRATANTES en el momento del examen, incluyendo una posible decisión acerca del mantenimiento de tales restricciones. Toda decisión relacionada con productos agropecuarios se adoptará teniendo presente el carácter prioritario de ese sector dentro de la política de desarrollo económico de México como se reconoce en el Preámbulo del Protocolo y las disposiciones del párrafo 3 del Protocolo relativas a la agricultura. En el examen, las PARTES CONTRATANTES darán plena consideración a las necesidades de México en materia de desarrollo, finanzas y comercio, tal como se especifica en el Preámbulo del Protocolo.

Acuerdos de la Ronda de Tokio

34. En respuesta a varias preguntas acerca de la posible aceptación por México de los acuerdos multilaterales sobre medidas no arancelarias negociados en la Ronda de Tokio, en particular los referentes a las licencias de importación y a la valoración en aduana, el representante de México dijo que las autoridades competentes estaban analizando y evaluando los textos pertinentes, tanto individualmente como en el contexto de un examen general de los resultados que para México había tenido la Ronda de Tokio.

35. El grupo de trabajo señaló que ni el Protocolo de Adhesión ni el presente informe obligarían a México a adherirse a ninguno de los acuerdos negociados en las NCM. Los derechos y obligaciones dimanantes para México de cualquier acuerdo multilateral del GATT que ulteriormente aceptase se derivarían directamente de las disposiciones de tal acuerdo multilateral.

Reglamentaciones cuantitativas internas

36. Un miembro se refirió al Decreto para el fomento de la Industria Automotriz de 20 de junio de 1977, que determina en su artículo 7 los porcentajes mínimos de contenido nacional en los vehículos automotores. Según el artículo 11 de dicho Decreto, determinados componentes de los automóviles deben obtenerse en el país con carácter obligatorio, salvo en el caso de que se apruebe previamente su importación. El miembro añadió que, en su opinión, estas disposiciones parecían ser incompatibles con el Acuerdo General, en particular con el párrafo 5 del artículo III, a menos que pudieran justificarse con arreglo a las disposiciones de dicho Acuerdo referentes a las industrias nacientes. Por último, solicitó información sobre el objetivo que tenían esos requisitos en materia de contenido nacional y sus justificaciones según el Acuerdo General.

37. El representante de México dijo que el objetivo del gobierno mexicano es aumentar la fabricación nacional de componentes y eliminar así el déficit comercial existente en el sector de los vehículos automotores, que durante muchos años ha sido el mayor de los registrados en todos los sectores del comercio exterior de Mé-

xico. El Decreto sobre la industria automotriz fija porcentajes mínimos de contenido nacional: 50 % para los automóviles, 65 % para los camiones, 70 % para los autobuses y 65 % para los tractores agrícolas, y recomienda además aumentar esos porcentajes mínimos hasta un nivel del 75 al 90 % en 1981. Sin embargo, la industria automotriz puede permitir que el porcentaje de contenido nacional fluctúa entre los niveles mínimos y los recomendados durante el periodo 1978-1981. Los componentes que deben ser obligatoriamente de origen nacional son los ya producidos en México. Ahora bien, es posible autorizar importaciones si se registra un rápido aumento de la demanda o surgen problemas de aprovisionamiento en el país, de conformidad con los criterios establecidos, en particular, por la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz. En México se fabrican componentes de vehículos automotores que son competitivos y que, de hecho, en muchos casos se exportan. El orador expresó su creencia de que estas disposiciones para la industria automotriz no son en ningún sentido incompatibles con el párrafo 5 del artículo III del Acuerdo General. Dado que la industria automotriz tiene gran importancia para México, es difícil prever la posibilidad de modificar la legislación nacional en esta materia.

38. En respuesta a una pregunta sobre si las autoridades mexicanas tenían la intención de extender a otros sectores el tipo de régimen existente en la industria automotriz, el representante de México dijo que los requisitos referentes al contenido nacional y la exportación eran conceptos generales aplicables a otros sectores. El Gobierno mexicano se proponía aplicar cualquier medida que contribuyese a conseguir la plena utilización de los recursos y capacidad industrial nacional para aumentar la producción y el empleo.

39. Adicionalmente, el representante de México declaró que su gobierno ha aprobado y decidido ejecutar, en el contexto de su planificación global del desarrollo social y económico, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, a través de los Decretos y las disposiciones que forman parte del mismo y consecuentemente que México tiene el derecho y libertad para continuar aplicando los instrumentos legales existentes y disposiciones complementarias y de establecer en el futuro los instrumentos legales y las medidas de política industrial adicionales, incluidas aquellas de naturaleza fiscal y financiera, que considerase necesarias para el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas del Plan. El grupo de trabajo tomó nota de esta declaración en el supuesto de que sería sin perjuicio de los derechos y beneficios correspondientes a las partes contratantes bajo el Acuerdo General.

40. El representante de México declaró también que en todo caso su gobierno se reservaba su posición respecto del párrafo 5 del artículo III del Acuerdo General en la medida en que pudiera ser necesario para aplicar los requisitos referentes al contenido nacional previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Algunos miembros del grupo de trabajo declararon que, si después de su adhesión, México deseaba aplicar medidas similares a otras industrias distintas de la automotriz, tendría que seguir las disposiciones y los procedimientos del Acuerdo General. Si, en la ejecución del Plan, México contraviniera alguna disposición del Acuerdo General, habría oportunidades de celebrar las consultas necesarias con vistas a llegar a una solución mutuamente satisfactoria a la luz de las necesidades de desarrollo, financieras y de comercio de México.

Películas cinematográficas

41. El representante de México dijo que en su país la proyección de películas cinematográficas está sujeta al Reglamento de la Ley de la Industria Cinematográfica, en virtud del cual se reserva el 50 % del tiempo de proyección para las películas de origen nacional. Las autoridades mexicanas consideran que esta norma es compatible con el Acuerdo General, y en particular con su artículo IV.

Formalidades consulares

42. En respuesta a determinadas preguntas sobre las formalidades consulares, el representante de México declaró que su país tiene un sistema de formalidades consulares muy sencillo, que se aplica de forma compatible con el Acuerdo General. El monto de los derechos es razonable. Algunos miembros del grupo de trabajo pidieron que México eliminara su sistema de formalidades consulares lo antes posible de conformidad con las recomendaciones adoptadas por las PARTES CONTRATANTES en la materia, que figuraban en los siguientes IBDD, página 25 del Primer Suplemento,* página 26 del Sexto Suplemento, y página 61 del Undécimo Suplemento. El representante de México dijo que no se tenía la intención de eliminar las formalidades consulares, ya que, entre otras cosas, desempeñan un papel útil en la verificación de la información sobre precios y otros datos comerciales. Otros miembros del grupo de trabajo opinaron que dicha información se podía reunir por medios diferentes.

Intercambio compensado

43. En respuesta a las solicitudes de mayor información sobre el sistema del intercambio compensado (L/4793/Rev. 1, página 17), el representante de México declaró que tenía su origen en un sistema que ya no estaba en vigor y en cuya virtud ciertos tipos de importaciones sólo podían efectuarse si el importador estaba en condiciones de conseguir las divisas necesarias exportando otros productos. Con arreglo al sistema actualmente vigente, los importadores de determinadas mercancías debían pagar un derecho o cuota cuyo producto se utilizaba en último término como ayuda al Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Este derecho es un pago indirecto de servicios prestados por el Instituto y se aplica a las importaciones que realiza el sector privado de unos 500 productos de consumo no prioritarios. La lista de las mercancías sujetas al pago de este derecho y los tipos aplicables se publican en el Diario Oficial. Adeudan también este derecho todas las importaciones efectuadas por entidades de la Administración Pública Federal, salvo las realizadas por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, "CONASUPO", organismo responsable de la importación de ciertos productos alimenticios básicos.

Comercio de Estado

44. Algunos miembros del grupo de trabajo solicitaron información acerca del alcance y la naturaleza de las actividades de las empresas mexicanas de comercio

* No existe en español.

de Estado y sobre los principios en que se basaban sus transacciones comerciales. Uno de ellos declaró que tenía entendido que existían en México 950 empresas públicas o paraestatales dedicadas a actividades de importación. Algunas de estas empresas tenían el monopolio de la importación y compra de ciertos productos. Entendía, además, que el gobierno mexicano insistía en que todos los eventuales abastecedores se registraran anualmente en la Secretaría de Comercio y también en las empersas con las que desearan establecer vínculos comerciales. Según las estadísticas publicadas por el gobierno de México, el 40 % del comercio del país del orador con México se había realizado por conducto de dichos organismos estatales. Expresó la esperanza de que México estuviera dispuesto a considerar una simplificación de los procedimientos relativos a las importaciones de las empresas de comercio de Estado en el marco de su adhesión al Acuerdo General.

45. En su respuesta, el representante de México declaró que la obligación de los abastecedores de los 950 organismos públicos o paraestatales de registrarse en un padrón de la Secretaría de Comercio de México emanaba de la Ley mexicana sobre compras del sector público y es válida tanto para los abastecedores nacionales como para los extranjeros. No existe, pues, discriminación en materia de importaciones. Dicho registro es necesario a fin de lograr el control y la orientación adecuados de la capacidad adquisitiva del sector público en su conjunto por parte del Estado. Se calcula que las empresas de los sectores público y paraestatal realizan entre el 35 y el 40 % de las importaciones totales de México. El sector público no ocupa ninguna posición de monopolio en materia de importaciones, salvo en el caso de la "CONASUPO", importadora exclusiva de ciertos productos alimenticios esenciales, que contribuye a regular los mercados agropecuarios internos.

46. El grupo de trabajo tomó nota de las seguridades dadas por el representante de México de que las actividades de comercio de Estado se llevarían a cabo sobre una base comercial y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, en particular lo que se refería a la transparencia y la no discriminación.

Compras del sector público

47. En respuesta a una pregunta, el representante de México recordó las disposiciones del Acuerdo General relativas a las compras del sector público y manifestó que su gobierno no tiene la intención de modificar su política en esta esfera, con inclusión de la preferencia del 15 % concedida a los abastecedores nacionales.

Restricciones a la exportación

48. El grupo de trabajo señaló que el Acuerdo General contiene disposiciones sobre restricciones y cargas a la exportación, y que México mantiene ciertas restricciones a la exportación sobre la base de sus necesidades sociales y de desarrollo, así como la necesidad de garantizar una disponibilidad ininterrumpida de recursos y materiales en el país. En contestación a diversas preguntas sobre las restricciones a la exportación impuestas por México, el representante de dicho país declaró que la aplicación de determinadas restricciones a la exportación y el sistema de permi-

so previo estaba en conformidad con el artículo XX del Acuerdo General. Las líneas arancelarias concretas cuya exportación se prohíbe o a las que se aplica el régimen de permiso previo se detallan en la Tarifa del Impuesto General de Exportación. Respecto de algunos productos se exigen permisos previos a la exportación a fin de que México pueda cumplir sus compromisos internacionales, por ejemplo en el caso de los textiles o del cacao. En lo tocante al carácter temporal o permanente de las restricciones, las prohibiciones de exportar artículos tales como las drogas. los tesoros artísticos o arqueológicos nacionales, los explosivos y las especies animales en peligro de extinción son de carácter permanente. Los controles aplicables al 14 % de las líneas arancelarias de la Tarifa del Impuesto General de Exportación que están sometidas al régimen de permisos previos no son de carácter permanente, ni tampoco temporal en el sentido de que tengan una duración fija y limitada, sino que se revisan constantemente para determinar si persisten aún las circunstancias que han dado lugar a su aplicación inicial. Tan pronto como desaparecen esas circunstancias se elimina el requisito de los permisos previos a la exportación. Las autoridades mexicanas opinan que los controles impuestos en esos casos se ajustan a lo dispuesto en los apartados i) y j) del artículo XX del Acuerdo General. Un miembro del grupo de trabajo, tras señalar que el artículo XX estipulaba que debían cumplirse ciertas condiciones, declaró que su delegación se reservaba su posición acerca de la conformidad de las medidas de control de las exportaciones aplicadas por México con el artículo XX del Acuerdo General. El representante de México declaró, además, que, en opinión de las autoridades de su país, no figuraba en el Acuerdo General compromiso alguno referente a la seguridad de los suministros, y que las dudas expresadas por uno de los miembros no podían implicar de ningún modo que México aceptaría algún compromiso de este género.

Incentivos a la exportación

49. El representante de México declaró que su gobierno considera el empleo de incentivos como un elemento clave en su política de desarrollo, especialmente por lo que se refiere a la promoción de las exportaciones y a la descentralización de la actividad industrial. El gobierno mexicano ha contraído en tal sentido compromisos firmes con la industria nacional y ha decidido continuar empleando incentivos a la exportación y a la industria en el futuro, con inclusión de los de carácter fiscal y financiero. Declaró que, a su parecer, la práctica de México en esta esfera se ajusta a las disposiciones pertinentes del Acuerdo General. Algunos miembros del grupo de trabajo declararon que a este respecto mantenían los derechos que les corresponden en virtud del artículo VI del GATT.

50. En respuesta a una pregunta sobre las posibles consecuencias de la introducción de un sistema de impuestos al valor agregado desde principios de 1980 sobre el rembolso de los impuestos indirectos, el representante de México dijo que se introducirían modificaciones sustanciales en el sistema mexicano de certificados de devolución de impuestos indirectos.

Medidas fiscales

51. En respuesta a ciertas preguntas sobre los impuestos internos, el represen-

tante de México declaró que las excepciones al trato general del impuesto sobre las ventas mencionadas en la sección H.1 del documento L/4793/Rev. 1 no implican ninguna discriminación contra los productos importados; los productos afectados abonan un impuesto especial de un tipo superior al del impuesto general sobre las ventas. Declaró también que no hay ninguna discriminación en la base impositiva para los impuestos internos sobre las bebidas alcohólicas; tanto para los productos importados como para los productos nacionales la base impositiva es el primer precio de venta.

Precios al por menor

52. El representante de México dijo que su gobierno está legalmente facultado, a fin de proteger al consumidor, para fijar los precios al por menor máximos de ciertas mercancías y productos de consumo general, bien sean nacionales o importados.

Acuerdos comerciales bilaterales

53. En respuesta a preguntas sobre si los acuerdos comerciales bilaterales mexicanos entrañaban compromisos concretos de adquisiciones y ventas, el representante de México declaró que el objetivo de los diversos acuerdos bilaterales concluidos por su país es establecer una base general para la cooperación económica y comercial. Estos acuerdos no contienen en ningún caso compromisos contractuales de compra o venta. México ha tratado de utilizar los acuerdos bilaterales para favorecer el equilibrio del comercio mutuo cuando éste le es desfavorable, como ocurre en el caso de los intercambios con algunos países industrializados con los cuales México ha concertado acuerdos bilaterales, pero hasta el momento el éxito ha sido limitado. Las comisiones mixtas establecidas en virtud de los acuerdos, que suelen reunirse una o dos veces al año y que comprenden a menudo representantes del sector privado, exploran en ocasiones las posibilidades de comercio mutuo, pero no negocian compromisos concretos que pudieran rebasar los límites del principio de la nación más favorecida.

Negociaciones comerciales entre países en desarrollo

54. En respuestas a una pregunta sobre la actitud de México respecto de una eventual ampliación del Protocolo del GATT relativo a las negociaciones comerciales entre países en desarrollo, el representante de México declaró que su país considera muy favorablemente cualquier medida que conduzca tanto al aumento del número de países participantes como a la ampliación de los productos comprendidos y del alcance de las concesiones otorgadas en dicho Protocolo. Como miembro del Comité de Países Participantes, México daría el oportuno apoyo a las propuestas de otros países participantes encaminadas a ese fin.

Consultas

55. En respuesta a una pregunta concreta formulada por la delegación de Méxi-

co en relación con el alcance de los requisitos de consulta inherentes en los mecanismos del GATT y, en particular, si estos requisitos significarían que México habría de entablar consultas previas con anterioridad a la aplicación de cualquier medida en el contexto de sus planes y políticas de desarrollo económico y social, el grupo de trabajo señaló que no era práctica del GATT requerir consultas previas respecto de medidas relativas a los planes y políticas de desarrollo económico y social de un país. Sin embargo, en el Acuerdo General se prevén consultas sobre medidas comerciales cuando éstas afecten a los derechos y beneficios que el Acuerdo General confiere a las partes contratantes.

Conclusiones

56. Después de llevar a cabo el examen del régimen de comercio exterior de México, y a la luz de las explicaciones y seguridades dadas por los representantes de ese país, el grupo de trabajo llegó a la conclusión de que, a reserva de la terminación satisfactoria de las negociaciones arancelarias pertinentes, México debía ser invitado a adherirse al Acuerdo General de conformidad con las disposiciones del artículo XXXIII. Con este fin, el grupo de trabajo preparó el proyecto de decisión y de protocolo de adhesión reproducidos en el apéndice del presente informe. El grupo de trabajo propuso que el Consejo aprobase estos textos al adoptar el informe. El grupo de trabajo tomó nota de que se había llevado a cabo un esfuerzo considerable para cubrir las necesidades de México y que el proyecto de protocolo refleja la flexibilidad inherente a la aplicación del Acuerdo General. Además, tomó nota de que, aun cuando las consideraciones que se enumeran en el preámbulo del Protocolo no prejuzgan los derechos y beneficios correspondientes a las partes contratantes bajo el Acuerdo General, sí proporcionan un marco dentro del cual las PARTES CONTRATANTES podrían formular las decisiones futuras relativas al Protocolo y un reconocimiento adecuado de los objetivos de desarrollo particulares de México. Una vez concluidas entre México y las partes contratantes las negociaciones arancelarias relacionadas con la adhesión, la lista de México de ellas resultante se añadiría como anexo al Protocolo, mientras que las concesiones otorgadas por las partes contratantes como resultado de las negociaciones con México se incluirían en el Protocolo Arancelario de Ginebra (1979) o bien en el Protocolo Adicional o en una lista anexa al Protocolo de Adhesión. Queda entendido que, en el último de esos casos, tal lista pasará a ser la lista de la parte contratante interesada, anexa al Acuerdo General, al trigésimo día siguiente a la aceptación del Protocolo por dicha parte contratante, y que no entrará en vigor antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo de Adhesión. Una vez terminadas las negociaciones arancelarias y comunicada a las partes contratantes la lista arancelaria de México, la Decisión se sometería al voto de las partes contratantes de conformidad con el artículo XXXIII. Cuando se hubiera adoptado la Decisión, el Protocolo de Adhesión quedaría abierto a la aceptación y México pasaría a ser parte contratante días después de que aceptase dicho Protocolo.

Apéndice. Adhesión de México

Proyecto de decisión

Las PARTES CONTRATANTES.

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones efectuadas para la adhesión del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y habiendo preparado un Protocolo para esa adhesión, *Deciden*, de conformidad con el artículo XXXIII del Acuerdo General, que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos puede adherirse al citado Acuerdo en las condiciones enunciadas en el mencionado Protocolo.

Proyecto de Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

Los gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante "las partes contratantes" y "el Acuerdo General", respectivamente), la Comunidad Económica Europea y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (denominado en adelante "México"),

Tomando nota de la comunicación de México de fecha 16 de enero de 1979 (L/4766) relativa a su deseo de entablar negociaciones para una eventual adhesión al Acuerdo General y recordando que, de conformidad con la Parte IV y otras disposiciones del Acuerdo General, las partes contratantes en desarrollo pueden aplicar medidas especiales con objeto de fomentar su comercio y su desarrollo.

Teniendo en cuenta los objetivos de la política de desarrollo de México dentro del contexto de su planificación global del desarrollo social y económico, con inclusión de los del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, aprobado por las autoridades mexicanas el 19 de marzo de 1979, la legislación que lo aplica y sus requisitos complementarios.

Habida cuenta de los resultados de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, incluidos los relativos al mejoramiento de las actuales disposiciones y procedimientos del Acuerdo General con el fin de permitir un trato diferenciado y más favorable para los países en desarrollo.

Reconociendo el carácter prioritario conferido al sector agropecuario en la política de desarrollo económico de México y la función que desempeña en la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas del pueblo mexicano y como fuente de oportunidades de empleo y de ingresos para una proporción sustancial de la fuerza de trabajo.

Tomando nota de que con el fin de promover el desarrollo económico en general, y el de los sectores industrial y de la exportación en particular, México ha decidido continuar utilizando varias clases de incentivos, incluidos los de tipo financiero y fiscal.

Teniendo en cuenta que las partes contratantes en desarrollo no han aceptado la Declaración de 19 de noviembre de 1960, en la que se da carácter efectivo a las disposiciones del párrafo 4 del artículo XVI y que en el marco de las Negociaciones Comerciales Multilaterales se ha reconocido, entre otras cosas, que las subvenciones

forman parte integrante de los programas de desarrollo económico de los países en desarrollo.

Tomando nota, además, de que el Acuerdo General contiene disposiciones relativas a las restricciones y cargas a la exportación, y de que México mantiene ciertas restricciones a la exportación sobre la base de sus necesidades sociales y de desarrollo, así como su necesidad de garantizar la ininterrumpida disponibilidad de recursos y materiales en el país.

Reconociendo que México ha introducido, el 1º de julio de 1979, un nuevo sistema de valoración en aduana basado en la Definición del Valor de Bruselas, con excepciones para cierto número de productos.

Tomando nota del informe del grupo de trabajo sobre la adhesión de México.

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para la adhesión de México al Acuerdo General.

Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones siguientes:

Primera Parte — Disposiciones generales

1. A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo, de conformidad con el párrafo 9, México será parte contratante del Acuerdo General en el sentido del artículo XXXII de dicho Acuerdo, y aplicará a las partes contratantes, provisionalmente y con sujeción a las disposiciones del presente Protocolo:

a) Las Partes I, III y IV del Acuerdo General,
b) La Parte II del Acuerdo General en toda la medida que sea compatible con su legislación vigente en la fecha del presente Protocolo.

A los efectos de este párrafo se considerará que están comprendidas en la Parte II del Acuerdo General las obligaciones a que se refiere el párrafo 1 del artículo primero remitiéndose al artículo III y aquellas a que se refiere el apartado b) del párrafo 2 del artículo II remitiéndose al artículo VI del citado Acuerdo.

2. *a)* Las disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar México a las partes contratantes serán, salvo si se dispone lo contrario en el presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al Acta final de la Segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan rectificado, enmendado o modificado de otro modo por medio de los instrumentos que hayan entrado en vigor en la fecha en que México pase a ser parte contratante.

b) En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el apartado d) del párrafo 4 del artículo VII y el apartado c) del párrafo 3 del artículo X del Acuerdo General se refieren a la fecha de este último, la aplicable en lo que concierne a México será la del presente Protocolo.

3. De conformidad con su programa de sustitución gradual de los permisos previos por una protección arancelaria, y de acuerdo con sus necesidades en materia de desarrollo, finanzas y comercio, México tiene la intención de continuar eli-

minando restricciones cuantitativas y permisos previos respecto de la mayoría de sus importaciones.

a) Por lo que se refiere al sector agropecuario, México, manteniendo la protección necesaria para asegurar la producción nacional, ha decidido continuar aplicando el programa antes mencionado en la medida en que sea compatible con sus objetivos en este sector y a la luz de las condiciones existentes por lo que se refiere al empleo, los ingresos y el régimen de tenencia de la tierra.

b) México se esforzará por asegurar que las restricciones y permisos de importación actuales se apliquen de tal manera que el daño causado a lo intereses de las partes contratantes sea mínimo, al mismo tiempo que, de conformidad con el artículo XIII del Acuerdo General, aplicará todas las restricciones con arreglo al principio de la no discriminación.

c) México presentará cada dos años a las PARTES CONTRATANTES un informe sobre las medidas adoptadas en virtud del programa y los objetivos arriba mencionados.

d) Una vez transcurridos 12 años después de la entrada en vigor del presente Protocolo, o el 31 de diciembre de 1991, a más tardar, las PARTES CONTRATANTES examinarán las restricciones existentes en ese momento.

e) En ese examen las PARTES CONTRATANTES reconocerán el carácter prioritario que México confiere al sector agropecuario en su política económica.

4. México se esforzará por poner la valoración de los productos a que actualmente se aplican precios oficiales en conformidad con las disposiciones del artículo VII del Acuerdo General mediante la aplicación a esos productos de los principios generales de valoración de la Ley mexicana de Valoración Aduanera de las Mercancías de Importación de 1978. Si para el 31 de diciembre de 1985 los precios oficiales siguieran en vigor las PARTES CONTRATANTES examinarán la cuestión.

5. Sin perjuicio de los derechos y beneficios que para las partes contratantes se deriven del Acuerdo General según se aplique en virtud de las demás disposiciones del presente Protocolo, las PARTES CONTRATANTES están conscientes del propósito de México de aplicar su Plan Nacional de Desarrollo Industrial mediante los instrumentos jurídicos y requisitos complementarios previstos en su marco, así como de establecer los demás instrumentos jurídicos y medidas de política industrial, incluidas las de carácter fiscal y financiero, que sean necesarios para la plena consecución de los objetivos y metas del Plan.

Segunda Parte — Lista

6. Al entrar en vigor el presente Protocolo, las listas del anexo pasarán a ser las Listas anexas al Acuerdo General.

7. *a)* En todos los casos en que el párrafo 1 del artículo II del Acuerdo General se refiere a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable, en lo que concierne a cada producto que sea objeto de una concesión comprendida en las listas anexas al presente Protocolo, será la de este último.

b) A los efectos de la referencia que se hace en el apartado e) del párrafo 6 del artículo II del Acuerdo General a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable en lo que concierne a las listas anexas al presente Protocolo será la de este último.

Tercera Parte — Disposiciones finales

8. El presente Protocolo se depositará en poder del Director General de las PARTES CONTRATANTES. Estará abierto a la aceptación de México hasta el 31 de mayo de 1980. También estará abierto a la firma de las partes contratantes y de la Comunidad Económica Europea.

9. El presente Protocolo entrará en vigor a los treinta días de haber depositado México su instrumento de ratificación.

10. México, cuando haya pasado a ser parte contratante del Acuerdo General, de conformidad con el párrafo 1 del presente Protocolo, podrá adherirse a dicho Acuerdo, en las condiciones aplicables fijadas en el presente Protocolo, depositando un instrumento de adhesión en poder del Director General. La adhesión empezará a surtir efecto el día en que el Acuerdo General entre en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI o a los treinta días de haberse depositado el instrumento de adhesión en caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión al Acuerdo General, de conformidad con el presente párrafo, se considerará, a los efectos del párrafo 2 del artículo XXXII de dicho Acuerdo, como la aceptación de éste con arreglo al párrafo 4 de su artículo XXVI.

11. México podrá renunciar a la aplicación provisional del Acuerdo General antes de adherirse a él de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10, y su renuncia empezará a surtir efecto a los sesenta días de haber recibido el Director General el oportuno aviso por escrito.

12. El Director General remitirá sin dilación copia autenticada del presente Protocolo, así como notificación de cada firma que en él se ponga, de conformidad con el párrafo 8, a cada parte contratante, a la Comunidad Económica Europea, a México y a cada gobierno que se haya adherido provisionalmente al Acuerdo General.

13. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Hecho en Ginebra, en el mes de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, salvo indicación en contrario en lo que concierne a las Listas anexas, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO[1]

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º En todos los casos en que este Reglamento haga referencia a la Ley se entenderá que se trata de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Cuando se haga referencia al impuesto será el que dicha Ley establece.

Artículo 2º Toda promoción o solicitud que se presente ante las autoridades fiscales deberá ser firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello y se hará llenando las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en caso de no existir formas aprobadas, en el documento que se formule deberá citarse cuando menos:

I. Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, manifestando al registro federal de causantes y clave que le correspondió en dicho registro.

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y persona autorizada para recibirlas, en su caso.

Los documentos mencionados deberán presentarse en el número de ejemplares que establezca la forma oficial, o en su defecto por duplicado ante la autoridad competente.

Artículo 3º Para los efectos de la Ley se entiende por empresa la persona física o moral, o la unidad económica, que realice actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca, en los términos del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 4º Para los efectos del artículo 1º de la Ley, cuando el valor total del acto o actividad por el que se deba pagar el impuesto sea hasta de $ 100.00, su traslación podrá hacerse sin expedir el documento en que se haga constar expresamente y por separado, salvo que el adquirente, el prestatario del servicio o quien use o goce temporalmente el bien, así lo solicite. En dichos actos o actividades el impuesto se considerará incluido en el precio.

Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto del párrafo anterior harán la factura global diaria que establece el artículo 78 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los actos o actividades en los que no se haya hecho constar expresamente y por separado el impuesto que se traslada.

Los contribuyentes que paguen impuesto al valor agregado con base en estimación practicada por las autoridades fiscales, en los términos del artículo 35 de la Ley, podrán trasladarlo sin expedir el documento en que se haga constar expresamente y por separado, cualquiera que sea el valor del acto o actividad de que se trate, salvo que el adquirente de los bienes o el usuario del servicio así lo solicite. Estos contribuyentes no deberán elaborar la factura global diaria a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 5º Para los efectos del artículo 2º de la Ley se consideran residentes en las franjas fronterizas o en las zonas libres, a los contribuyentes con uno o varios establecimientos en dichas franjas o zonas, por lo que toca a los actos o actividades que realicen en dichos establecimientos. Lo dispuesto en este párrafo

[1] Para el texto de la Ley véase EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 183. El REGLAMENTO se publicó en el *Diario Oficial* el 19 de diciembre de 1979.

también es aplicable a los comitentes u otras personas que realicen dichos actos o actividades en las franjas o zonas mencionadas, por conducto de comisionistas o personas que actúen por cuenta ajena, con establecimiento en los citados lugares.

Tratándose de los servicios a que se refiere la fracción III del artículo 14 de la Ley se consideran residentes en las franjas fronterizas o en las zonas libres a las instituciones de seguros o fianzas y a sus agentes con uno o varios establecimientos en dichas franjas o zonas, por lo que toca a los contratos que celebren por medio de esos establecimientos.

Artículo 6º Para los efectos del artículo 2º de la Ley se considera como lugar en que se prestan los servicios a que se refiere la fracción III del artículo 14 de la Ley el siguiente:

I. Tratándose de seguros, el domicilio fiscal del propietario de los bienes asegurados. Cuando éste tenga establecimientos dentro y fuera de las franjas fronterizas o zonas libres a que se refiere el citado artículo 2º, el lugar en que se encuentre cada establecimiento que se asegura. Se observará la misma regla tratándose de los bienes que se encuentren dentro de los establecimientos asegurados si también quedan cubiertos por el seguro. Por los vehículos propiedad del asegurado destinados al servicio de un determinado establecimiento se estará al lugar en que se encuentre ubicado dicho establecimiento.

II. Tratándose de afianzamiento, el domicilio fiscal de beneficiario. Cuando el beneficiario sea una autoridad, el lugar en que se presente la fianza.

III. Tratándose de reaseguro y reafianzamiento, el domicilio fiscal de las personas que soliciten el servicio.

Artículo 7º Para los efectos de la fracción I del artículo 4º de la Ley se considera acreditable el impuesto trasladado en las adquisiciones de automóviles en la proporción en que las erogaciones realizadas sean deducibles para fines del impuesto sobre la renta.

Artículo 8º Para que sea acreditable el impuesto en los términos de la fracción II del artículo 4º de la Ley, la documentación deberá reunir los requisitos que se establecen en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Tratándose de contribuyentes del impuesto al valor agregado que no lo sean del impuesto sobre la renta, la documentación deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Nombre, domicilio y número de registro federal de causantes del enajenante o del prestador del servicio.

II. Nombre y domicilio del adquirente o del prestatario del servicio.

III. Fecha de la realización del acto o actividad.

IV. Cantidad y clase de bienes enajenados, o descripción del servicio recibido y

V. Precio unitario, importe y valor total.

Tratándose de enajenación de inmuebles, la misma deberá hacerse constar en documento público en el que se señale que el impuesto ha sido trasladado expresamente al contribuyente y por separado del valor del bien.

Artículo 9º Para los efectos de este impuesto se considerará como valor neto el que resulte de deducir del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, el monto de los descuentos, rebajas o bonificaciones, en los términos del artículo 7º de la Ley.

Artículo 10. Para determinar el pago mensual a que se refiere el artículo 5º de la Ley se aplicarán las tasas de 10 o 6 %, según sea el caso, al valor neto que corresponda a los actos o actividades realizados en el mes por enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importación de bienes o servicios, excluyendo aquellos por los que se haya pagado el impuesto en aduana. Del resultado se disminuirá el impuesto acreditable en ese mes. Cuando en la declaración mensual de que se trate no se efectúe esta disminución, ésta podrá llevarse a cabo en la declaración correspondiente al mes siguiente y en su defecto únicamente hasta que se presente la declaración del ejercicio.

El impuesto así determinado se podrá compensar con saldos pendientes de acreditar provenientes de meses anteriores o del ejercicio inmediato anterior.

Artículo 11. Para determinar el impuesto acreditable del mes sumará el impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente y el que haya pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el propio mes, siempre que reúnan los requisitos que señala el artículo 4º de la Ley.

Cuando el contribuyente esté obligado al pago del impuesto sólo por una parte de sus actividades, deberá identificar la parte de sus gastos e inversiones del mes, que se efectuaron para realizar dichas actividades, así como los que se efectuaron para enajenar productos destinados a la alimentación humana y aquellos a que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley, y considerará como impuesto acreditable del mes el que le hubiera sido trasladado y el que haya pagado en sus importaciones con motivo de esa parte de sus gastos e inversiones.

Si el contribuyente no puede identificar la totalidad de sus gastos e inversiones del mes, a que se refiere el párrafo anterior, para determinar el impuesto acreditable del mes, procederá como sigue:

I. Calculará el impuesto que le hubiera sido trasladado y el que haya pagado en la importación correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, identificados como efectuados para realizar sus actividades por las que deba pagar el impuesto, así como los que se efectuaron para enajenar productos destinados a la alimentación humana por los que no deba pagar el impuesto y aquellos a que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley.

II. Calculará el impuesto que le hubiera sido trasladado y el que haya pagado en la importación correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, identificados como efectuados para realizar sus actividades por las que no deba pagar el impuesto, a excepción de los que se efectuaron para enajenar productos destinados a la alimentación humana y de aquellos a que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley.

III. Restará del total del impuesto que le hubiera sido trasladado y el que haya pagado en la importación, el impuesto a que se refieren las fracciones anteriores y al resultado le aplicará el factor que resulte de dividir el valor de sus actividades por las que deba pagar el impuesto sumado al valor de las enajenaciones de productos destinados a la alimentación humana por las que no se deba pagar el impuesto y al de aquellas a que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley, entre el valor de todas las que realicen en el mes, a excepción de las señaladas en el artículo 14 de este Reglamento. Este resultado, sumado al de la fracción I, será el impuesto acreditable del mes.

Artículo 12. Para determinar el impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 5º de la Ley se aplicarán las tasas de 10 o 6 %, según sea el caso, al valor neto que corresponda a los actos o actividades realizados en el ejercicio por enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importación de bienes o servicios, excluyendo aquellos por los que se haya pagado el impuesto en aduana. Del resultado se disminuirá el monto del impuesto acreditable del ejercicio.

Del impuesto del ejercicio se deducirán los pagos mensuales, determinados conforme al artículo 10 de este Reglamento. Cuando en alguno de los pagos mensuales resulte saldo a favor, éste se restará de los saldos mensuales a cargo que correspondan.

Artículo 13. Para determinar el impuesto acreditable del ejercicio se sumará el impuesto que le hubiera sido trasladado al contribuyente y el que haya pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el propio ejercicio, siempre que reúnan los requisitos que señala el artículo 4º de la Ley.

Cuando el contribuyente esté obligado al pago del impuesto sólo por una parte de sus actividades, deberá identificar la parte de sus gastos e inversiones del ejercicio que se efectuaron para realizar dichas actividades, así como los que se efectuaron para enajenar productos destinados a la alimentación humana y aquellos a que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley, y considerará como impuesto acreditable del ejercicio el que le hubiera sido trasladado y el que haya pagado en sus importaciones con motivo de esa parte de sus gastos e inversiones.

Si el contribuyente no puede identificar la totalidad de sus gastos e inversiones del ejercicio efectuados para realizar actividades por las que deba pagar el impuesto, así como los que se efectuaron para enajenar productos destinados a la alimentación humana y aquellos a que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley, para determinar el impuesto acreditable del ejercicio procederá como sigue:

I. Calculará el impuesto que le hubiera sido trasladado y el que haya pagado en la importación correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, identificados como efectuados para realizar sus actividades por las que deba pagar el impuesto, así como los que se efectuaron para enajenar productos destinados a la alimentación humana por los que no deba pagar el impuesto y aquellos a que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley.

II. Calculará el impuesto que le hubiera sido trasladado y el que haya pagado en la importación correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, identificados como efectuados para realizar sus actividades por las que no deba pagar el impuesto, a excepción de los que se efectuaron para enajenar productos destinados a la alimentación humana y de aquellos a que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley.

III. Restará del total del impuesto que le hubiera sido trasladado y el que haya pagado en la importación, el impuesto a que se refieren las fracciones anteriores y al resultado le aplicará el factor que resulte de dividir el valor de sus actividades por las que deba pagar el impuesto sumado al valor de las enajenaciones de productos destinados a la alimentación humana por las que no se deba pagar el impuesto y al de aquellas a que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley, entre el valor de todas las que realice en el ejercicio, a excepción de las señaladas en el

artículo 14 de este Reglamento. Este resultado, sumado al de la fracción I, será el impuesto acreditable del ejercicio.

Artículo 14. Para calcular los factores a que se refieren los artículos 11, fracción III, y 13, fracción III, de este Reglamento no se incluirá el valor de los actos o actividades siguientes:

I. Enajenación del suelo u otorgamiento del uso o goce temporal del mismo.

II. Enajenación de partes sociales y títulos de crédito, con excepción de certificados de depósito de bienes.

III. Los dividendos pagados en moneda, en partes sociales o en títulos de crédito, con excepción de los certificados de depósito de bienes.

Artículo 15. Cuando se formulen declaraciones complementarias para rectificar errores en las declaraciones a que se refiere el artículo 5º de la Ley, en virtud de las cuales resulten saldos pendientes de acreditar o se incrementen los que habían sido declarados, el contribuyente podrá proceder como sigue:

I. Cuando se trate de declaraciones mensuales y no se haya presentado la del ejercicio, el saldo a favor o su incremento podrá acreditarse en la declaración mensual siguiente al día en que se presente la complementaria, sin que sea necesario corregir las demás declaraciones.

II. Cuando se corrija una declaración del ejercicio el contribuyente podrá optar por solicitar devolución o por continuar el acreditamiento en la declaración mensual siguiente al día en que se presente la complementaria.

Cuando el valor neto de los actos o actividades por los que se debe pagar el impuesto en el ejercicio sea superior a la suma de los declarados por los meses que comprenda dicho ejercicio se deberán presentar declaraciones complementarias por el mes o meses a que correspondan las diferencias.

Artículo 16. Procederá la devolución de saldos mensuales pendientes de acreditar correspondientes a los planes de inversión a que se refiere el artículo 6º de la Ley cuando se compruebe que la adquisición de bienes se destina a formar parte del activo fijo del contribuyente. En este caso, se devolverán las cantidades trasladadas y el impuesto pagado en la importación hasta agotar el saldo pendiente de acreditar en la declaración. No procederá dicha devolución cuando los saldos pendientes de acreditar correspondan a meses posteriores a aquel en que se adquirieron los bienes de activo fijo, salvo que el contribuyente demuestre que tiene saldos pendientes de acreditar en todas las declaraciones posteriores hasta aquella en relación con la cual solicite la devolución.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, podrá considerar otros conceptos como planes de inversión.

Las personas que efectúen inversiones de activo fijo en periodos preoperativos podrán, previo aviso a las autoridades fiscales, estimar el destino de sus gastos e inversiones en los términos de los artículos 11 y 13 de este Reglamento y solicitar la devolución de saldos pendientes de acreditar a que se refiere este artículo.

Artículo 17. Para los efectos del artículo 7º de la Ley, el contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados u otorgue descuentos o bonificaciones deberá expedir nota de crédito en la que haga constar en forma expresa que canceló o restituyó el impuesto trasladado, según sea el caso, antes de realizar la deducción.

También se expedirá nota de crédito en los casos en que no se hubiera enterado previamente el impuesto, excepto cuando se trate de descuentos que se concedan en el documento en que conste la operación.

Artículo 18. El contribuyente que reciba el descuento o bonificación o devuelva los bienes enajenados, a que se refiere el artículo 7º de la Ley, y no tuviere impuesto pendiente de acreditar del cual disminuir el impuesto cancelado o restituido, lo pagará al presentar la declaración mensual que corresponda al mes en que reciba el descuento, la bonificación o efectúe la devolución.

Capítulo II

De la enajenación

Artículo 19. Las donaciones que efectúen las empresas con fines de promoción o publicidad, siempre que sean deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no pagarán el impuesto a que se refiere la fracción I del artículo 8º de la Ley.

Artículo 20. No se pagará el impuesto por los faltantes de bienes en los inventarios de las empresas a que se refiere la fracción V del artículo 8º de la Ley cuando sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y consistan en mermas, destrucción autorizada de mercancías o faltantes de bienes por caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 21. Para los efectos de las fracción II del artículo 9º de la Ley se considera que una construcción adherida al suelo es destinada a casa habitación si se utilizó para ello cuando menos los dos últimos años anteriores a la fecha de enajenación.

Tratándose de construcciones nuevas se atenderá al destino para el cual se construyó, considerando las licencias o permisos de construcción o, en su defecto, las especificaciones del inmueble.

También se considerará como destinada a casa habitación aquella construcción que sin reunir los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, en su enajenación se pacte que el adquirente la destinará a ese fin, siempre que se garantice el impuesto que hubiera correspondido y se presente aviso de la enajenación de que se trata, ante las mismas oficinas que se autoricen para recibir las declaraciones de este impuesto, con excepción de las de instituciones de crédito. Las autoridades fiscales autorizarán la cancelación de la garantía cuando por más de seis meses contados a partir de la fecha en que el adquirente reciba el inmueble, éste se destine a casa habitación.

Artículo 22. Para los efectos del artículo 9º de la Ley se considera que:

I. No se industrializa el algodón cuando sea despepitado, ni el maíz cuando se enajene como nixtamal.

II. Las galletas y el pastel son pan.

III. Dentro de las presentaciones de la leche natural a que se refiere la fracción VI de dicho artículo quedan comprendidas la pasteurizada, homogeneizada,

condensada, evaporada, deshidratada, rehidratada, enlatada o en polvo, así como el tipo materna.

IV. La sal a que se refiere la fracción VIII de dicho precepto es únicamente el cloruro de sodio.

V. Dentro de lo establecido en la fracción XIV del citado artículo quedan comprendidos los premios que se obtengan con motivo de concursos científicos, literarios o artísticos abiertos al público en general o a alguna actividad profesional en particular.

VI. Quedan incluidas en la fracción XVI la enajenación de acciones y los dividendos pagados en acciones.

Artículo 23. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, señalará la maquinaria y el equipo agrícola o ganadero a que se refiere la fracción XII del artículo 9º de la Ley.

Artículo 24. El registro de bienes a que se refiere el artículo 10 de la Ley es el que establece el artículo 7º de la Ley del Registro Federal de Vehículos.

Artículo 25. Para los efectos del artículo 12 de la Ley el impuesto que corresponda con motivo de enajenaciones en las que se hubieran pactado intereses podrá diferirse, considerando el número de meses pactados, en el porciento que resulte conforme al siguiente cuadro:

Número de meses pactados a partir de la enajenación	*Porciento aplicable al impuesto*
—	—
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
12	12
14	14
16	16
18	17
20	19
22	20
24	22
26	23
28	24
30	26
32	27
34	28

Número de meses pactados a partir de la enajenación	*Porciento aplicable al impuesto*
36	30
38	31
40	32
42	33
44	34
46	35
48	37
50	38
52	39
54	40
56	41
58	42
60	43
Más de 60	45

Tratándose de los contratos a que se refiere el inciso h) de la fracción VI del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al impuesto que corresponda a la operación se le aplicará el porciento que señala dicha Ley para determinar el costo de adquisición, y la diferencia será el impuesto que podrá diferirse.

El impuesto diferido se pagará mensualmente en el monto que resulte de dividirlo entre el número de meses pactados, inclusive cuando se efectúen pagos por anticipado; los intereses dejados de pagar con motivo de dichos pagos se deducirán en la siguiente o siguientes declaraciones mensuales del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto y se considerarán como descuentos o bonificaciones.

Artículo 26. Los avalúos a que se refieren los artículos 12 y 34 de la Ley deberán practicarse por persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dichos avalúos servirán para los efectos de este impuesto durante seis meses contados a partir de la fecha en que se efectúen, siempre que en dicho lapso no se lleven a cabo construcciones, instalaciones o mejoras permanentes al bien de que se trate.

Artículo 27. Para los efectos del artículo 13 de la Ley se entenderá por primera enajenación la que realice el fabricante, y cuando se trate de importación, la que realice el importador.

Capítulo III

De la prestación de servicios

Artículo 28. El comisionista trasladará el impuesto correspondiente por cuenta del comitente, aplicando al valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto la tasa del 10 o 6 %, según corresponda en los términos del artícu-

lo 5º de este Reglamento. El comitente considerará a su cargo el impuesto correspondiente a los actos o actividades realizados por su comisionista, sin descontar el valor de la comisión ni los rembolsos de gastos efectuados por su cuenta u otros conceptos.

El comisionista considerará a su cargo y trasladará al comitente el impuesto correspondiente a la comisión pactada, incluyendo los gastos efectuados a su nombre y por cuenta del comitente.

El comisionista que para efectos del impuesto sobre la renta pueda efectuar los pagos provisionales para dicho impuesto mediante retención, podrá, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pagar el impuesto al valor agregado mediante retención que le efectúe su comitente. En este caso el comisionista queda liberado, por las comisiones que reciba, de presentar declaraciones y de llevar libros y registros, no pudiendo hacer acreditamiento alguno; el comitente considerará el impuesto retenido como impuesto a él trasladado y lo acreditará, en su caso. La solicitud de autorización se hará por el comitente obteniendo previamente la conformidad de su comisionista.

Artículo 29. Para los efectos de la fracción I del artículo 14 de la Ley se entiende que el contrato de obra a precio alzado o por administración es prestación de servicios. Si la prestación la realiza una empresa el impuesto será a su cargo y lo trasladará al dueño de la obra. Éste, en su caso, acreditará el impuesto correspondiente a dicha contraprestación y a los gastos efectuados por su cuenta.

Artículo 30. Queda comprendido dentro de los servicios a que se refiere la fracción VI del artículo 15 de la Ley el suministro de energía eléctrica utilizado en el bombeo o riego para fines agrícolas o ganaderos.

Artículo 31. Para los efectos de la fracción IX del artículo 15 de la Ley se consideran seguros de vida los que tengan como base del contrato los riesgos que puedan afectar la persona del asegurado en su existencia, así como los beneficios adicionales que basados en la salud o en accidentes personales se incluyan en pólizas regulares de seguro de vida.

Artículo 32. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico publicará las listas de los servicios de carácter profesional cuya prestación requiera título conforme a las leyes, de acuerdo con lo señalado en la fracción XIV del artículo 15 de la Ley.

Cuando el servicio profesional sea de los señalados en las listas a que se refiere el párrafo anterior no se pagará el impuesto por la prestación de los servicios relativos a esa profesión, aun cuando para la actividad concreta no se requiera que el profesionista se ostente como tal o cuando quien proporciona el servicio no tenga el título.

Artículo 33. Para los efectos del tercer párrafo del artículo 16 de la Ley, por poblaciones mexicanas en las fronteras del país se entenderán las comprendidas dentro de las franjas fronterizas de 20 kilómetros paralelas a las líneas divisorias internacionales.

Artículo 34. Para los efectos del artículo 18 de la Ley los contribuyentes que en un mismo contrato ofrezcan diversos servicios turísticos por una cuota individual prestablecida y por un tiempo determinado, deberán separar el valor de los servicios de transportación aérea y de los prestados en el país, del valor que corresponda a los que se presten en el extranjero.

Capítulo IV

Del uso o goce temporal de bienes

Artículo 35. Para los efectos de la fracción II del artículo 20 de la Ley, cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien inmueble destinado a casa habitación y se proporcione amueblado se pagará el impuesto por el total de las contraprestaciones, aun cuando se celebren contratos distintos por los bienes muebles e inmuebles.

No se considerará amueblada la casa habitación cuando se proporcione con muebles de cocina, de baño o los adheridos permanentemente a la construcción, así como aquellos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 36. Para los efectos del artículo 23 de la Ley el valor de la contraprestación por la concesión del uso o goce temporal de las construcciones se determina restando de la contraprestación pactada por el total del inmueble la parte correspondiente al suelo y, en su caso, la parte que se destine a casa habitación.

Las autoridades fiscales estarán facultadas para practicar avalúo del inmueble a fin de determinar la proporción que representa en el valor total del inmueble la parte correspondiente a las construcciones que no estén destinadas a casa habitación.

Los contribuyentes para el pago del impuesto podrán considerar que el 80 % de la contraprestación pactada por el total del inmueble corresponde a la concesión del uso o goce de las construcciones que no estén destinadas a casa habitación.

Capítulo V

De la importación de bienes y servicios

Artículo 37. Para los efectos de la fracción V del artículo 24 de la Ley el aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por no residentes en él comprende tanto los prestados desde el extranjero como los que se presten en el país.

Artículo 38. Cuando se importen servicios de los que su prestación en el país no dé lugar al pago del impuesto en los términos del artículo 15 de la Ley se considera que la importación de esos servicios tampoco da lugar al pago del impuesto.

Artículo 39. No pagarán el impuesto por la importación de artículos de primera necesidad, en los términos del artículo 285 del Código Aduanero, quienes residan en las poblacions mexicanas en las fronteras del país.

Artículo 40. No se pagará el impuesto por la importación de servicios prestados en el extranjero por comisionistas y mediadores no residentes en el país cuando tengan por objeto exportar bienes o servicios.

Artículo 41. Para el efecto de determinar el valor sobre el que se aplicará la tasa del impuesto al valor agregado en la importación de bienes tangibles, a que se refiere el artículo 27 de la Ley, se considerarán los impuestos efectivamente pagados al momento de la importación.

Cuando exista inconformidad por parte del contribuyente en la clasificación arancelaria del bien importado, el impuesto al valor agregado se pagará tomando en cuenta el monto del impuesto general de importación que resulte de los datos suministrados por el propio contribuyente, y la diferencia de impuesto que, en su caso, resulte de la clasificación impugnada la pagará hasta que se resuelva por la autoridad administrativa dicha inconformidad.

Artículo 42. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que no se pague el impuesto por la importación de bienes tangibles, siempre que éste sea susceptible de ser acreditado y proceda su devolución en los términos del artículo 16 de este Reglamento referente a los planes de inversión.

Capítulo VI

De la explotación de bienes o servicios

Artículo 43. No darán lugar a la devolución de impuestos a que se refiere el artículo 30 de la Ley las exportaciones de bienes o servicios distintos de los señalados en el artículo 29 de la Ley.

Tampoco procederá dicha devolución cuando los saldos pendientes de acreditar correspondan a meses posteriores a aquel en que se expida la factura comercial para efectos de exportación, salvo que el contribuyente demuestre que tiene saldos pendientes de acreditar en todas las declaraciones posteriores hasta aquella en relación con la cual solicite la devolución.

Artículo 44. El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por personas residentes en el país, a que se refiere la fracción IV del artículo 29 de la Ley, comprende tanto los prestados desde el territorio nacional como los que se presten en el extranjero.

Artículo 45. Para los efectos del artículo 31 de la Ley se considera factura comercial la que se expida para tal efecto conforme a lo establecido por el Código Aduanero, debiendo reunir los requisitos señalados en el artículo 8º de este Reglamento.

Capítulo VII

De las obligaciones de los contribuyentes

Artículo 46. Para los efectos del artículo 32 de la Ley los contribuyentes del impuesto al valor agregado llevarán los libros de contabilidad y registros a que estén obligados para efectos del impuesto sobre la renta. Cuando el contribuyente no cause este último impuesto llevará como mínimos los libros diario, mayor y de inventarios y balances, debidamente autorizados.

En la separación de los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto de aquellos por los cuales la Ley libera de pago se precisará el valor de los que causan la tasa de 6 % y los que causan la tasa de 10 %, así como las enajena-

ciones de productos destinados a la alimentación humana y los señalados en los artículos 13 y 30 de la Ley. En la lectura global diaria, a que se refiere el artículo 4º de este Reglamento, deberán hacerse las mismas separaciones a que se refiere este párrafo, indicando el monto del impuesto que corresponda.

Los contribuyentes para efecto de acreditamiento registrarán por separado el impuesto correspondiente en la siguiente forma:

I. El que les hubiera sido trasladado y el que hayan pagado en la importación, correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, identificados como efectuados para realizar sus actividades por las que se deba pagar el impuesto, así como aquellas enajenaciones de productos destinados a la alimentación humana por las que no se deba pagar el impuesto y a las que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley.

II. El que les hubiera sido trasladado y el que hayan pagado en la importación, correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, identificados como efectuados para realizar sus actividades por las que no deban pagar el impuesto, a excepción de aquellas enajenaciones de productos destinados a la alimentación humana y a las que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley.

III. El que les hubiera sido trasladado y el que hayan pagado en la importación, correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones que no puedan identificar en los términos de las fracciones anteriores.

Asimismo llevarán el registro de los descuentos, bonificaciones o devoluciones que el contribuyente otorgue o reciba, y el del impuesto que se cancela o restituye, según sea el caso.

Artículo 47. Para calcular las participaciones a las entidades federativas a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, los contribuyentes que tengan establecimientos en dos o más entidades federativas registrarán por separado en su contabilidad, por entidades federativas y conforme a las tasas que le correspondan, el valor de los actos o actividades por los que deban pagar el impuesto por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

Tratándose del impuesto acreditable no harán la separación por entidad federativa.

Se entiende por establecimiento el lugar fijo en el que se realizan los actos o actividades a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 1º de la Ley, conforme a las siguientes reglas.

I. Tratándose de enajenación y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, el establecimiento que efectúa la entrega material de los mismos. Si dichos actos o actividades se refieren a bienes inmuebles, el lugar donde éstos se encuentren ubicados.

II. Tratándose de prestación de servicios independientes:

a) El establecimiento desde el que se presten los servicios. Cuando el servicio se presta por dos establecimientos, aquel que efectúa el cobro.

b) En la construcción de inmuebles, el lugar en que éstos se construyan.

c) En los seguros, el domicilio fiscal del propietario de los bienes asegurados. Cuando éste sea empresa y tenga establecimientos en dos o más entidades federativas, el lugar en que se encuentre cada establecimiento que se asegura. Se obser-

vará la misma regla tratándose de los bienes que se encuentren dentro de los establecimientos asegurados si también quedan cubiertos por el seguro. Por los vehículos destinados al servicio de un determinado establecimiento se estará al lugar en que se encuentre ubicado dicho establecimiento.

d) En los afianzamientos, el domicilio fiscal del beneficiario. Cuando el beneficiario sea una autoridad, el lugar en que se presente la fianza.

e) En los reaseguros y reafianzamientos, el domicilio fiscal de la persona que solicite el servicio.

III. En el caso de enajenación de bienes muebles, prestación de servicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, a través de comisionistas que en su establecimiento hagan la entrega material o presten el servicio, el comitente considerará como suyo dicho establecimiento.

A falta de lugar fijo en que se realicen los actos o actividades mencionados se considerará como establecimiento la casa habitación del contribuyente.

Para los efectos de este artículo se considera como entrega material de los bienes el acto mediante el cual el enajenante, o quien otorga el uso o goce temporal, pone a disposición material del adquirente, o a quien se otorga el uso o goce temporal, el bien objeto de la operación.

Artículo 48. Sin perjuicio de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 32 de la Ley las personas físicas o morales, o las unidades económicas no residentes en el país, que no tengan representante en el territorio nacional podrán designarlo sólo para presentar declaraciones, avisos, promociones o solicitudes a su nombre.

Artículo 49. La Federación, las entidades federativas, los municipios, así como sus organismos descentralizados, podrán cumplir con las obligaciones que establecen la Ley y este Reglamento, considerando a cada unidad administrativa que realice actos o actividades por las que se debe pagar el impuesto como contribuyente por separado.

Artículo 50. El contribuyente que, para efectos del impuesto sobre la renta, esté en posibilidad de comprobar el valor de sus actos o actividades mediante tiras de auditoría de máquinas registradoras también lo podrá hacer para efectos del impuesto al valor agregado, siempre que proporcione, a solicitud del adquirente, del prestatario del servicio o de quien use o goce temporalmente el bien, la documentación que cumpla con los requisitos que para tal efecto fijen la Ley y este Reglamento.

Asimismo, será aplicable a este impuesto la autorización a que se refiere el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en relevar de la obligación de conservar las tiras de auditoría cuando se conserven los resúmenes respectivos.

Capítulo VIII

De las facultades de las autoridades

Artículo 51. Las cantidades acreditables que deben comprobarse en los términos del último párrafo del artículo 39 de la Ley serán las que correspondan exclusiva-

mente al ejercicio de que se trate, y siempre que la documentación en que consten éstas reúna los requisitos que establece el artículo 8º de este Reglamento.

Artículo 52. El porciento de utilidad bruta a que se refiere el artículo 40 de la Ley, en los casos en que se hubiera presentado la declaración para efectos del impuesto sobre la renta, se obtendrá dividiendo la utilidad bruta declarada entre el costo declarado.

Transitorios

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor, en toda la República, el día primero de enero de 1980.

Artículo Segundo. Los contribuyentes del impuesto al valor agregado que durante 1980 cierren su ejercicio para efectos del impuesto sobre la renta al ingreso global de las empresas, antes del 31 de diciembre de dicho año, presentarán su declaración anual conjuntamente con la que corresponda por aquel impuesto, considerando únicamente los actos o actividades realizados entre el 1º de enero de ese año y el cierre del ejercicio mencionado.

Artículo Tercero. Las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios, cuando sean causantes menores conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y no se les haya fijado cuota por las autoridades fiscales con anterioridad al 1º de enero de 1980, podrán considerar como cuota mensual provisional la que resulte de dividir el impuesto sobre ingresos mercantiles pagado durante el año de 1979 entre el número de declaraciones mensuales presentadas en ese año. Esta cuota podrá ser rectificada por las autoridades fiscales.

Durante el año de 1980 los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior y los que tenían fijada cuota por las autoridades fiscales efectuarán sus pagos en los mismos términos en que lo venían haciendo los de cuota fija, y únicamente expedirán documentos que reúnan requisitos fiscales cuando se lo solicite el adquirente de los bienes o el usuario del servicio, conservando copia de los mismos.

Artículo Cuarto. Los contratos que se hayan celebrado antes del 1º de enero de 1980, para conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán pagar el impuesto a partir de dicha fecha, considerando que el 80 % de la contraprestación corresponde a la construcción y el 20 % al suelo, a excepción de los señalados en las fracciones I, II y III del artículo 20 de la Ley.

Artículo Quinto. El contribuyente que con posterioridad al 1º de enero de 1980 otorgue descuentos o bonificaciones o al que le devuelvan bienes, por los que pagó el impuesto federal sobre ingresos mercantiles, podrá presentar una declaración complementaria de dicho impuesto en donde determine el saldo a su favor y acreditarlo contra el impuesto al valor agregado.

Artículo Sexto. El contribuyente que haya adquirido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1979 bienes destinados a formar parte de su activo fijo, para calcular el acreditamiento a que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley, acreditará:

I. Cuando le haya sido trasladado el impuesto federal sobre ingresos mercan-

tiles en forma expresa y por separado del valor de los bienes, el 50 % de dicho impuesto.

II. Cuando no le haya sido trasladado el impuesto federal sobre ingresos mercantiles en forma expresa y por separado del valor de los bienes, el 1.9, 2.4, 4.5, 6.5 y 11.5 % de dicho impuesto, al valor de los bienes adquiridos, que ya incluye el impuesto, según se trate de las tasas del 4, 5, 15 y 30 %, respectivamente.

El acreditamiento a que se refiere este artículo se deberá efectuar en su primer ejercicio, ya sea en las declaraciones mensuales o en la del ejercicio.